

DUPLICADO

Ministerio de Defensa
C.S.FF.AA.

Cuerpo N°

48

Causa N° 59

Juzgamiento dispuesto por Decreto 2971/83 de las presuntas infracciones previstas en el Código de Justicia Militar señaladas en las actuaciones e informe producido por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares del Conflicto Bélico en el Atlántico Sur.-

Audiencia del 30 de agosto de 1988

Declaraciones de: Waldner, Crespo y Díaz

FONDO=CEM

SECCIÓN=CSFFAA

CAJA= 5

CARPETA= 16

U S O O F F I C I A L

Order

Poder Judicial de la Nación

AUDIENCIA DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 1988

P: Dr. Horacio Rolando Cattani

S: Dr. Oscar Ernesto Siritto

F1: Dr. Luis Gabriel Moreno Ocampo

F2: Dr. Oscar A. Ciruzzi

F3: Dr. José Luis Mandalunis

D3: Dr. Nicolás A. Ramallo

D4: Dr. José Licinio Scelzi

D5: Dr. Francisco Alberto Vocos

D6: Dr. Néstor O. Ponce

D9: Dr. Bernardo Jorge Rodríguez Palma

D11: Dr. Felipe Crespo Erramuspe

T1: Teodoro Guillermo Waldner

T2: Ernesto Horacio Crespo

T3: Ubaldo Alfonso Díaz

U S O
O F I C I A L

S: Tomen asiento.-----

P: Se reabre la audiencia. Con relación al pedido de la Defensa del Brigadier Iami Dozo de requerir a la Cancillería el / Plan de Actividades correspondiente a 1982, el Tribunal resuelve no hacer lugar a lo peticionado por encontrar suficiente las explicaciones brindadas por el Dr.Costa Méndez. Primer testigo.-----

S: Se llama al Estrado al señor Brigadier General Teodoro //Waldner.-----

Tl: Buenas tardes.-----

P: Buenas tardes. Señor, jura usted por sus creencias religiosas o por su honor, decir verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado? -----

Tl: Sí juro.-----

P: Tome asiento. Debo hacerle saber que el Código Penal reprima con penas severas al testigo que afirme una falsedad o niegue o calle la verdad en todo o en parte. Diga al Tribunal su nombre y apellido.-----

Tl: Brigadier General Teodoro Guillermo Waldner.-----

P: Su edad? -----

Tl: 60 años.-----

P: Su estado civil? -----

Tl: Casado, señor.-----

P: Su ocupación? -----

Tl: Aviador Militar. Jefe del Estado Mayor Conjunto.-----

P: Su domicilio real? -----

Tl: Melincué 2537, Capital Federal.-----

P: Bien. Mantiene usted con alguno de los procesados en esta causa, relación de amistad íntima, enemistad manifiesta, o algún vínculo laboral o social? -----

Tl: No señor.-----

P: Tiene algún interés o motivo que pueda afectar la imparcialidad de su testimonio? -----

///

1

USO OFICIAL

///Tl: No señor.- - - - -

P: Defensa, adelante.- - - - -

D4: Gracias señor Presidente. Señor Brigadier, tendría usted a bien señalar al Tribunal, qué destino militar cumplió durante el desarrollo del conflicto Malvinas?.- - - - -

Tl: Sí, señor. Era Jefe del Comando Aéreo, Jefe del Estado / Mayor del Comando Aéreo de Defensa.- - - - -

D4: Cuándo fue interiorizado de la necesidad de comenzar los aprestos atinentes a la defensa continental en previsión de una reacción militar británica?.- - - - -

Tl: En una reunión que se realizó, en la cual se informó a todos los brigadieres, el primero de abril, entre 18:30 y / 19:30.- - - - -

D4: Quién era el Comandante de su Comando?.- - - - -

Tl: En ese entonces el Brigadier Mayor Hughes.- - - - -

D4: Usted puede recordar cuándo se confeccionó el Plan del / CAD?.- - - - -

Tl: Si me permite señor voy a fijarme la fecha.- - - - -

P: Como no, puede consultar, sí.- - - - -

D4: El Comando Aéreo de Defensa, para que quede esto bien establecido.- - - - -

Tl: El Plan de Operaciones del CAD se confeccionó el 19 de abril del 82.- - - - -

D4: Quién tuvo a su cargo la aprobación del plan, señor Brigadier?.- - - - -

Tl: La aprobación la tuvo el Comandante del Comando Aéreo de Defensa que a su vez puso a disposición del Comandante en / Jefe de la Fuerza Aérea.- - - - -

D4: Pero usted dice que el plan lo aprueba el propio Comandante de este Comando o el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea?.- - - - -

///

Poder Judicial de la Nación

///Tl: En primer lugar el propio Comandante del Comando Aéreo de Defensa.-----

D4: Y luego?-----

Tl: El señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.-----

D4: De qué mes, de qué medios dispuso el Comando Aéreo de Defensa, durante el conflicto, para el cumplimiento de su misión?

Además, si puede referir en concreto, cuál ha sido la misión de este Comando. Y en qué forma ordenó el testigo, si lo hizo, el despliegue de tales medios?-----

Tl: Sí señor. El Comando Aéreo de Defensa tenía el, la unidad de la Séptima Brigada, de la Octava Brigada Aérea en José C. Paz, de los Interceptores M-3, y además contaba con los efectivos de la Sexta Brigada Aérea en Tandil, de los M-5, además de la Artillería Antiaérea que contaba en Mar del Plata. Esos medios, parte de esos medios, fueron trasladados al Teatro de Operaciones Sur y puestos a disposición del Teatro para que organizara la parte Defensa Aérea, y el Comando Aéreo de Defensa de la parte Norte de la ciudad, que abarcaba la ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, hasta Viedma, se quedó con muy pocos efectivos, los que contaban, eran el Radar de Merlo, una Sección de Interceptores en José C. Paz, una Sección de Interceptores en la Sexta Brigada en Tandil, dos Pucará en Mar del Plata, en La Plata, y la Marina puso a disposición, dos aviones a reacción para interceptación eventual.-----

D4: Usted puede concretar cuál era la misión esencial del Comando Aéreo de Defensa?-----

Tl: La misión esencial era proteger los centros vitales de la Provincia de Buenos Aires, especialmente la Capital Federal.-----

D4: El Comando Aéreo de Defensa, era un Comando subordinado al TOAS o a algún otro Teatro de Operaciones, o se trataba de

///

OSCAR ERNESTO SINITO
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

///un Comando Aéreo Específico?.- - - - -

Tl: Se trataba de un Comando Aéreo Específico, que proveía de los medios al TOAS, efectuaba las reparaciones y el mantenimiento de los radares desplegados en el Sur.- - - - -

D4: El Comando Aéreo de Defensa, cumplió alguna operación en jurisdicción del Teatro de Operaciones que fuera más allá de la misión específica que usted acaba de reseñar?.- - - - -

Tl: Sí, señor. En dos oportunidades se trataron de interceptar los Vulcan que iban a atacar a Malvinas y partían Secciones de Mar del Plata, en las horas supuestas que podían atravesar una línea imaginaria que iba de Isla Ascensión a Malvinas, salieron en dos oportunidades con resultado negativo.- - - - -

D4: Las previsiones de los planes que a usted le cupo confeccionar como titular del Estado Mayor del Comando Aéreo de Defensa, qué tipo de previsiones contemplaban acerca de la envergadura de la reacción del enemigo?.- - - - -

Tl: Se preveía de que podían atacar Buenos Aires, razón por la cual, se coordinaron medidas de defensa civil y medidas de protección a la población, tanto es así que se hicieron ejercicios operativos en las cuales en un momento dado, por tres minutos, se cancelaban o se apagaban todas las radioemisoras y radioayudas de Buenos Aires y se procedió a práctica de oscurecimiento, no sólo de Buenos Aires, sino de toda la costa, hasta Viedma.- - - - -

D4: Estas previsiones denotaban una reacción de envergadura, naturalmente del enemigo, en la acepción militar del término?.- - - - -

Tl: Se esperaba una reacción de envergadura, sí señor.- - -

D4: Y estas previsiones, señor Brigadier, podría concretar usted, a qué fecha corresponden?. Si son propias del plan o son posteriores a la elaboración del plan?.- - - - -

///

OSCAR ERNESTO SIRITO
SECRETARIO
Poder Judicial de la Nación

///Tl: Son propias del plan y se realizaron en base a la desproporcionada reacción del Reino Unido.- - - - -

D4: En otro orden de cosas, esta Defensa se va a permitir preguntar al testigo, si durante el transcurso del conflicto, tuvo ocasión de tomar contacto directo con el señor Brigadier Lami Dozo?.- - - - -

Tl: Sí señor.- En varias oportunidades se interesó por la eficiencia del sistema que se había implementado, porque al principio tuvo sus fallas de coordinación, y se preocupó y siguió hasta que el sistema estuvo completamente afiatado.---

D4: Más allá de los aspectos técnico-militares que usted acaba de referir, la conversación en algún momento giró en punto que pudiera tener que ver con los objetivos que tenía presentes el Brigadier Lami Dozo como conductor político de la Nación?.- - - - -

Tl: No señor.- - - - -

D4: Usted podría decir Sr Brigadier al Tribunal si el Comando Aéreo de Defensa, contó con una provisión de logística adecuada para el cumplimiento de la misión que se le asignó?.- - -

Tl: Sí señor. Contó con lo mínimo indispensable para cumplir correctamente la misión.- - - - -

D4: Suficiente, señor Presidente.- - - - -

P: Fiscalía de Cámara?.- - - - -

F3: Queremos que el testigo precise si cuando se elaboró el plan, el día 19 de abril, se tuvo en cuenta, como base de trabajo, algún documento del Escalón Superior, y, en su caso, si recuerda cuál fue?.- - - - -

Tl: Se tuvo en cuenta las directivas del Escalón Superior, no recuerdo en este momento, cuáles fueron, señor.- - - - -

F3: El plan elaborado por el Comando Aéreo de Defensa, era... consistió en una exposición verbal o estuvo documentado por escrito?.- - - - -

Tl: Estuvo documentado por escrito, señor.- - - - -

///

5

OSCAR ERNESTO SIRITO
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

///F3: Puede precisar porqué razón se hizo por escrito?.-

T1: Se hizo por escrito porque se debía dar a conocer a los distintos organismos que integraban el Estado Mayor Con... el Comando Aéreo de Defensa para que conocieran cuál era la misión y cuál eran... los objetivos que debían cumplir. ---

F2: El Comando Aéreo de Defensa debía proveer de medios al TOAS?.-

T1: Sí señor. Debía proveer de medios al TOAS y además debía reparar los medios que el TOAS no podía repararlos en la zona de operaciones. ---

F2: De quién recibían las exigencias de los medios?.-

T1: No eran exigencias, se nos comunicaba al Puesto de Comando que había en Merlo, inmediatamente se recibía el material, se los reparaba y se los enviaba nuevamente a los lugares de destino. ---

F2: Fue suficiente esta provisión de medios, o tuvo algún tipo de falencias?.-

T1: No tuvo falencias, señor. Se repararon y se cambiaron, aún se cambió la pantalla de radar de Malvinas. ---

F2: Ninguna más. ---

P: Defensas?. Alguna pregunta. Adelante doctor Ponce. ---

D6: Gracias, señor Presidente. Los medios que dice el señor Brigadier, proveía al TOAS, a quién eran entregados?.-

T1: Pasaban directamente al Comandante del TOAS, que iban a los lugares de donde provenían los medios. ---

D6: Perdón, no entendí la respuesta. ---

P: Repítala señor. ---

T1: No entiendo la pregunta. ---

D6: Perdón, quién es el Comandante del TOAS, a quién se refiere como Comandante del TOAS?.-

T1: No en ese momento, me referí, me refiero al Brigadier General Crespo. ---

///

OSCAR ERNESTO SINITO
SECRETARIO
Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

///D6: A quién, perdón?. - - - - -
P: Al Brigadier Crespo. - - - - -
D6: Al Brigadier Crespo, al TOS, cuando habla de TOAS quie
re decir TOS el testigo?. - - - - -
Tl: Sí, señor quiero decir TOS. - - - - -
D6: El Teatro de Operaciones Sur?. - - - - -
Tl: Sí, señor. - - - - -
D6: O sea que en ningún momento asignó medios ni reparó me
dios del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur?. - - -
Tl: Nosotros reparamos los medios del TOS únicamente...-
D6: Perdón, perdón, perdón, yo cometí un error, entonces
tampoco es el TOS es la FAS?. - - - - -
Tl: Perdón, sí señor es la FAS, la Fuerza Aérea Sur. Noso
tros teníamos comunicación con todas las Bases en forma ins
tantánea, nos avisaban, nos enviaban los elementos, los re
parábamos y se los enviábamos al mismo lugar. - - - - -
D6: Concretamente entonces, el Comando Aéreo de Defensa
tenía algún tipo de relación o de vinculación con el Coman
do del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur?. - - - - -
Tl: Con el Comando no, señor. - - - - -
D6: Y con el Teatro de Operaciones...del Atlántico Sur?.
Tl: Perdón, me repite la pregunta?. - - - - -
D6: Sí, y con el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
operaban en el Teatro, tenían algún tipo de relación con
el Teatro?. - - - - -
Tl: No señor. - - - - -
D6: Tampoco. Gracias.- - - - -
Tl: No teníamos....- - - - -
D6: Gracias. - - - - -
P: alguna otra pregunta, Defensas?. Bien señor su testimo
nio ha terminado, puede retirarse. - - - - -
Tl: Muchas gracias señor. - - - - -
P: Siguiente testigo. - - - - -
S: Se llama al Estrado al señor Brigadier General Ernesto

7

///

~~SECRETARIO~~
Poder Judicial de la Nación

///Crespo. - - - - -

P: Señor, jura usted por sus creencias religiosas o por su honor decir verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado?. - - - - -

T2: Sí, juro. - - - - -

P: Tome asiento. Debo hacerle saber que el Código Penal reprime con penas severas al testigo que afirme una falsedad o niegue o calle la verdad en todo o en parte. Diga al Tribunal su nombre y apellido. - - - - -

T2: Ernesto Horacio Crespo. - - - - -

P: Su edad?. - - - - -

T2: 58 años. - - - - -

P: Su estado civil?. - - - - -

T2: Casado. - - - - -

P: Su ocupación?. - - - - -

T2: Aviador Militar. - - - - -

P: Su domicilio real?. - - - - -

T2: Vicente López 1854, 7º "A". - - - - -

P: Bien, mantiene usted con alguno de los procesados en esta causa relación de amistad íntima, enemistad manifiesta o algún vínculo laboral o social?. - - - - -

T2: No. - - - - -

P: Tiene algún interés o motivo que pueda afectar la imparcialidad de su testimonio?. - - - - -

T2: Ninguno señor. - - - - -

P: Usted tuvo oportunidad de leer por Secretaría fotocopia de las declaraciones prestadas ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. - - - - -

T2: Sí, señor. - - - - -

P: Las ratifica, desea hacer alguna aclaración o agregado?

T2: Las ratifico, no tengo ninguna aclaración que hacer al respecto. - - - - -

P: Bien, Defensa, su testigo. - - - - -

///

~~SECRETARIO~~
 LACAR ERNESTO SIRITO
 SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

///D4: Gracias señor Presidente. Señor Brigadier, tiene usted a bien decir al Tribunal cuándo y quién lo designa Comandante de la Fuerza Aérea Sur y si conoce los motivos por los que fue escogido para ello? - - - - -

T2: El señor Comandante en Jefe, el señor Brigadier General Lami Dozo, me designó Comandante de la Fuerza Aérea / Sud a fines del año '81, en diciembre del año '81 y el / motivo es por la práctica anterior que me había desempeñado como Jefe del Estado Mayor del Teatro de Operaciones Sud y aparte porque era Jefe de una Unidad de las que participaba en el Teatro de Operaciones Sud. - - - - -

D4: Cuándo toma usted conocimiento de la necesidad de formular aprestos en el Comando para el cual había sido designado en relación con el presunto conflicto que íbamos a tener con Gran Bretaña? - - - - -

P: Adelante. - - - - -

T2: Aproximadamente a fines del mes de marzo, unos tres o cuatro días, antes del 2 de abril, en conversaciones con el entonces Comandante de Operaciones Aéreas, Brigadier Mayor Weber, me impuso de la novedad de que iban a ser ocupadas las Islas y que probablemente me tenía que trasladar al // Sur para implementar lo que entonces se llamó la Fuerza Aérea Sur como previsiones para el eventual intervención de Chile, para segurar el puente aéreo que se iba a establecer con las Islas y para la eventualidad de tener que operar / sobre el mar. - - - - -

D4: Existía ya un Comando creado y en funcionamiento para ocuparse de la ejecución de esta misión? - - - - -

T2: No, no existía un Comando establecido para ocuparse de las tareas que se han mencionado, existía un embrión después del año '78, se establecieron ciertos procedimientos que se llevaban a cabo en la Patagonia y existía una suerte de Estado Mayor disminuido, porque eran tres o cuatro Ofi- /

///

Poder Judicial de la Nación

///ciales, que trabajaban en Comodoro Rivadavia y eran los que coordinaban todas las operaciones de la Fuerza en la Patagonia. - - - - -

D4: Quedó a su cargo entonces la formación de ese Comando?

T2: Yo me hice cargo del Comando el día 2 de abril, el día 1º me llamaron a Mendoza, me presenté en la madrugada del 2 de abril, me informaron de lo que estaba aconteciendo, me dieron una reseña breve sobre lo que se había planificado hasta ese momento, me trasladé a Comodoro Rivadavia, donde tomé conocimiento de cómo estaba conformada la gente que / había, pedí el cambio de la gente, solicité al Comandante de Operaciones Aéreas, que luego sería el Comandante Estratégico, la designación de la gente que creía apropiada para el trabajo que había que implementar y para empezar a planificar. - - - - -

D4: Y esta selección del personal que usted dice haber elevado a la Superioridad le fue respondida adecuadamente, se le proveyó ese...esos hombres y los medios que usted requirió?, o no?. - - - - -

T2: Se me favoreció en toda oportunidad, se me designaron la gente que habíamos pedido, que eran en especial pilotos de unidades de combate con gran experiencia en aviones a / reacción y en aviones C-130, efectivamente se me dio todo lo que pedí. - - - - -

D4: Qué jurisdicción comprendía el Comando que usted había asumido?. - - - - -

T2: El Comando tenía ~~como~~ su jurisdicción desde el Río Colorado // hasta el Estrecho de Magallanes, de la Cordillera al Atlántico, digamos, la Isla Grande de Tierra del Fuego pertenecía al Area Estratégica Austral que dependía de la Armada y el resto era lo que luego se llamó luego el TOAS o Teatro de Operaciones del Atlántico Sud. - - - - -

D4: Usted conocía con anterioridad a esta designación como Comandante de la FAS la geografía contenida dentro de esa

///

N 10

 JUAN ERNESTO STRINA
 SECRETARIO
Poder Judicial de la Nación

///jurisdicción?. - - - - -

T2: Sí, conocía perfectamente la geografía y todo lo que atenúa la jurisdicción que me tocaba comandar, dada la práctica que había realizado a través de mi vida profesional en toda esa región. - - - - -

D4: Bien. Cuándo recibe usted la misión específica que debía cumplir?. - - - - -

T2: Permiso señor. - - - - -

P: Sí adelante. - - - - -

T2: El día 2 de abril se me informó, como manifesté, de la / eventualidad del empleo de la Fuerza Aérea en operaciones sobre el Atlántico y se me manifestó el control que tenía que mantener sobre el puente aéreo que se había establecido con las Islas, y sobre todo la eventualidad en la intervención de Chile por el empleo de la FACH. A mediados del mes de abril aproximadamente a partir del día 5 se empezó a planificar de común acuerdo con el Comando Aéreo Estratégico que estaba realizando el plan que se denominó Soberanía, que salió a vigencia aproximadamente el 7 de abril, donde se establecían todas las tareas que tenía que cumplimentar la / Fuerza Aérea Sud, y alrededor del 10 sale el Plan Esquemático de la Fuerza Aérea Sud que es todo concordante en las tareas que se le habían asignado con el Comando Superior. - -

D4: Si usted tomó conocimiento recién de la concepción de la misión en oportunidad de recibir el Plan del CAE o conversaciones con la Superioridad ya le habían permitido tomar noticia de esta concepción. - - - - -

T2: En el momento que se me informó no había una concepción total sobre cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, salvo la toma de la Isla. Había un Plan que se denominaba Azul y Blanco que conformaban los Componentes, el Aéreo, el Terrestre y el Naval, que iba a formar la parte del Teatro Malvinas específicamente, pero la Fuerza Aérea prácticamente no tenía intervención salvo en el puente aéreo, sobre to

///

12 M

///das las cosas porque de acuerdo con la concepción que había manifestado de que se había estipulado en el Plan / que emitió el COATLANSUR, los daños que podía ^hinfrigir la aviación con base en el Continente eran escasos, razón por la cual las previsiones que hacía sobre el empleo de la / Fuerza Aérea eran escasos. No obstante ello, el Comandante Aéreo Estratégico, el Brigadier Mayor Weber, me hizo pre- ver todas las aplicaciones que podía tener la Fuerza Aé- rea en caso de necesidad, que estaba contenida en Plan Es- quemático, había diez variables, nueve de empleo con la flo- ta y una en la eventualidad de empleo con Chile. - - - - -

D4: Las previsiones contempladas en el Plan Contribuyente de la Fuerza Aérea Sur, respecto de la dimensión que iría a alcanzar la reacción del enemigo, usted podría calificar la, podría dimensionarla, podría definirla de algún modo?.

T2: Me podría repetir la pregunta?. - - - - -

P: Repítala. - - - - -

D4: Si usted puede establecer qué dimensión se le había a- signado a la reacción militar del enemigo en las previsio- nes del Plan Contribuyente de la FAS. - - - - -

T2: Nosotros inicialmente pensamos que Inglaterra iba a / atacar, eso se dedujo de una consideración histórica, ja- más Inglaterra dejó de actuar bélicamente cuando fue de al- guna parte vulnerada. Por ese motivo la...el Plan Esquemá- tico respondía a que Inglaterra iba a atacar y presumía...

~~SECRETARIO~~
 PODER JUDICIAL DE LA NACION

///D4 : ... al contribuyente de la FAS. - - - - -

T2: Nosotros inicialmente pensamos que Inglaterra iba a atacar. Eso se dedujo de una consideración histórica, jamás Inglaterra dejó de actuar bélicamente cuando fue de alguna parte vulnerada, por ese motivo la, el Plan Esquemático respondía a que Inglaterra iba a atacar y presumía el empleo con / la flota para los diferentes medios que se podían...es decir, bajo todo punto de vista pensamos que iban a atacar. Eso estaba en orden contrario, llamémosle así, con lo que se pensaba en la Isla. En las diferentes visitas que tuve en la Isla pude apreciar que había una suerte de suposición de que la / Isla no iba a ser atacada, que iba a haber una suerte de discusión a nivel de las Naciones Unidas o algo así por el estilo, donde se iba a llegar a un acuerdo, es decir, la gente / de la Isla no estaba convencida de que iba a ser atacada las Islas. La Fuerza Aérea Sur en cambio, planificó, instruyó a su gente con el fin de responder la agresión, porque pensábamos ciertamente que íbamos a ser atacados. - - - - -

D4: Qué cantidad de hombres y medios técnicos fueron colocados a disposición de la Fuerza Aérea Sur?. - - - - -

T2: La Fuerza Aérea Sur entre las Bases, pilotos, mecánicos, etcétera y soldados y civiles tenía aproximadamente unos /// 4.200 hombres. Unas 76 ó 67 aviones, luego fueron asignados 8 aviones más que dependían del CAE, es decir, unos setenta y tantos aviones que fueron reemplazados periódicamente, es decir, que la Fuerza fue equipada para el trabajo que debió realizar. - - - - -

D4: Cómo se desplegaron esos medios personales y técnicos a lo largo de la geografía de la FAS?. - - - - -

T2: Trelew se desplegaron los aviones Canberra; en Comodoro / Rivadavia toda la parte correspondiente a transporte, distribución logística y el puente aéreo con la Isla. En San Julián aviones A 4 pertenecientes a la Cuarta Brigada Aérea y Avio-

///

14/13

//nes M 5 pertenecientes a Tandil. En Gallegos aviones A 4 B pertenecientes a la Quinta Brigada Aérea y en Río Grande aviones M 5 y en Santa Cruz aviones I A 58 que eran el reemplazo natural de los aviones I A 58 que estaban en las Islas. - - -

D4: Qué tipo de operaciones, qué clase de operaciones realizó la Fuerza Aérea Sur?. - - - - -

T2: La Fuerza Aérea Sur realizó todo tipo de operación aérea que le correspondía, es decir, hizo observación y reconocimiento, a larga y a corta distancia, hizo fotografía aérea, hizo búsqueda y rescate, hizo operaciones de apoyo directo, hizo / operaciones aéreas de superioridad, hizo interdicción, es decir, cumplió toda la gama de operaciones previstas para una / Fuerza Aérea. - - - - -

D4: Operó incluso más allá de las fronteras de la jurisdicción a que usted acaba de describir?. - - - - -

T2: Sí, operó mucho más allá, dado que en la exploración lejana empleamos Boeing 707 con el cual seguimos la Flota y con el C-130, inclusive con los aviones Canberra llegábamos hasta las Islas Sandwich. Aparte de eso teníamos una posibilidad de exploración y reconocimiento unas mil millas de Buenos Aires con los aviones Canberra aproximadamente mil ochocientos kilómetros. - - - - -

D4: Cuántas salidas, señor Brigadier, se planificaron, cuántas salieron y cuántas llegaron al blanco?. - - - - -

T2: Se planificaron a través de las operaciones 505 salidas, / salieron, se concretaron de las 505, 445, aproximadamente, y llegaron al blanco unas 300. - - - - -

D4: Si de acuerdo a este resultado y a su experiencia profesional y a las que registró en forma directa, como consecuencia // del Comando que le cupo de la Fuerza Aérea Sur, interpreta que es merecedora del calificativo aceptable este resultado en orden a las misiones que se le asignó? - - - - -

T2: La Fuerza Aérea cree muy aceptable los resultados de los operaciones que realizó, para lo cual tendría que hacer una pequeña aclaración. Para la Fuerza Aérea, por la Resolución 1/69,

///

X 14

Poder Judicial de la Nación

/// la parte de operaciones aeromarítimas eran colaterales y la parte de exploración y reconocimiento sobre el mar también era colateral, razón por la cual, no podía desarrollar medios, ni hacer investigaciones a tal efecto. Es decir, que tenía // que operar, en caso de ser necesario, con los medios disponibles para otro tipo de operación y para otro tipo de teatro. Si te nemos en cuenta esto y que por primera vez nos vimos en la // obligación de operar en el mar, si tenemos en cuenta el tipo de operación, el tipo de armamento que se realizó y la pérdida que sufrimos, teniendo en cuenta todas las operaciones que realizaron, creo que los resultados obtenidos por la Fuerza / Aérea y que merecieron en cierto aspecto el reconocimiento in glés el día mismo de la capitulación, creo que el resultado / es muy favorable. - - - - -

D4: Si la Fuerza Aérea Sur realizó planificaciones que previe-
ran el empleo de medios aéreos de la Aviación Naval. - - - - -

T2: La Fuerza Aérea planificó, coordinando con la Aviación Na-
val, 45 operaciones de A 4 y 16 operaciones de Super Etendard; /
entendiéndose por ese tipo de operación o salidas, es decir /
una salida corresponde a un avión, en total serían 61 salidas
de aviones, de las cuales se concretaron 6 de Super Etendard,
con el lanzamiento de los Exocet, y 10 de A 4. - - - - -

D4: Señor Brigadier, usted recuerda cuántas bajas registró su
Comando?. - - - - -

T2: Cincuenta y cinco. - - - - -

D4: Aún en función de este número de bajas que usted acaba de
definir, igualmente el concepto de aceptabilidad se mantiene
presente, tiene relación este concepto con la pregunta ante -
rior o es merecedor de alguna observación? - - - - -

T2: Yo creo que las bajas que sufrió la Fuerza Aérea fueron /
elevadas, si tenemos en cuenta el número de aviones que tenía
mos asignados permanentemente, el total de bajas del material
aéreo fueron aproximadamente un 57%, lo que es un número bas-
tante elevado. Si consideramos la cantidad de aviones que se
fueron rotando para la Fuerza Aérea Sur ese promedio de bajas

///

16 15

OSCAR ERNESTO SIRITO
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

/// tiene que descender a aproximadamente a un 30 , 33 % y si consideramos el total de misiones planificadas, vamos a llegar al orden de un 8%, lo que evidentemente entendemos que es adecuado, de todas formas pienso que era válido, cuando se defiende la soberanía del país, hasta el 100 por 100 de las bajas. - - - - -

D4: Usted recuerda las jerarquías, en general, que ostentaban este personal de bajas?. Me refiero el número, cantidad de oficiales, suboficiales y si hubo personal de tropa? - - - - -

T2: Hubo oficiales, suboficiales, y personal de tropa, soldados fueron 5, suboficiales fueron aproximadamente 15 y / el resto fueron oficiales. - - - - -

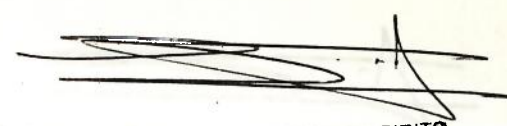
D4: En otro orden, los requerimientos logísticos que usted elevó a la Superioridad, fueron oportunamente satisfechos?

T2: Los requerimientos logísticos fueron satisfechos en / plenitud teniendo en cuenta la sola excepción de...que me / hice referencia que al no ser una actividad primaria de la Fuerza Aérea, el material o el armamento aéreo no era el / adecuado para la tarea que teníamos que desarrollar, pero sí fueron evidentemente cumplimentados todos los requerimientos de la Fuerza Aérea Sur. - - - - -

D4: En el empleo de los medios con que contó la Fuerza Aérea Sur hubieron técnicas improvisadas? - - - - -

T2: Sí, señor, hubieron técnicas improvisadas, sobre todas las cosas teniendo en cuenta los blancos y los objetivos / que teníamos que atacar, por ese motivo, durante el mes de abril, se improvisaron técnicas, se estudiaron nuevos procedimientos y se llevaron a cabo nuevas tácticas de empleo. Esos procedimientos y esas técnicas de empleo se fueron / afianzando, a través del conflicto, a medida que íbamos teniendo pérdidas, es decir, de la investigación de esas pérdidas se ...surgieron nuevos procedimientos de empleo, para lo cual nos trasladábamos a las bases que habían tenido las pérdidas, hablábamos con la gente que había interveni-

17 16


Poder Judicial de la Nación OSCAR ERNESTO SIRITO

///do en una operación determinada, y analizábamos desde que se había levantado el hombre, cómo se le había informado, qué había desayunado, qué había hablado, cómo se lo había instruido, qué contacto había tenido con su camarada, cómo había encontrado la aeronave que le tocaba volar, forma en que estaba preparada, cómo lo habían atendido, es decir, hacíamos un racconto, segundo a segundo, de todo lo / que había hecho ese hombre, qué había visto, para poder determinar si había habido algún procedimiento errado, si había que cambiar una táctica de empleo, etc. Eso nos llevó a hacer cambios profundos en los procedimientos de empleo que tenía acostumbrado la Fuerza Aérea. - - - - -

D4: En su declaración, es preciso que la Defensa lo pregunte con un sentido aclaratorio, improvisación tiene un sentido equivalente a nuevos procedimientos de empleo? - - -

T2: Improvisación no tiene...no era una improvisación, era un estudio detallado, lo que teníamos que cambiar era el / procedimiento, modificar el procedimiento dado que el otro no nos había dado resultado, teníamos que improvisar en / nuevas cosas pero no frutos del azar sino tras de una profunda meditación y un profundo análisis de las operaciones.

D4: Independientemente de esto, señor Brigadier, usted tuvo ocasión de visitar las Islas durante el desarrollo del Conflicto?. En ese caso, cuántas veces y con qué propósito?

T2: Tuve oportunidad de visitar las Islas muchas veces a / través del Conflicto, primeramente quería ver cómo vivía la gente de la Fuerza Aérea. El Comandante del CAE, si bien / la gente y los medios de la Isla no dependían de la Fuerza Aérea Sur, estableció una suerte de relación funcional, no orgánica ni administrativa con la gente que estaba destinada en el Componente Aéreo del Teatro de Operaciones Malvinas, eso me hizo que me trasladara varias veces, que me hiciera ...invitar a ver, a comer con ellos, para observar / cómo vivían, qué comían, qué necesitaban, cómo era la moral de la gente de la Fuerza Aérea para poder hacer los infor-

///

18 17

Poder Judicial de la Nación

///mes que correspondieren y tomar las medidas que hubiera que corregir. Pude observar el cambio que se fue operando en la gente de Malvinas, y le fuimos suministrando todo lo que necesitaban. Así, paralelamente, cuando se establecieron los distintos puntos que podían ser obser...operados como/ aeródromos en las Islas Malvinas, el Comandante del CAE me hizo ver la necesidad del traslado a Malvinas con el objeto de estudiar esos puntos, en particular, y ver si eran vulnerables o no, qué posibilidades de operación tenían y de defensa, y también tuve oportunidad de recorrer en ese, en esos momentos, los posibles puntos de desembarcos que, a juicio de los integrantes de la Fuerza Aérea Sur, eran posible de ser utilizados por los ingleses. - - - - -

D4: Usted puede recordar, aunque sea aproximadamente, el número de veces que visitó la Isla? - - - - -

T2: Y, debe ser entre 10 y 15 veces, aproximadamente. Pero quiero aclarar que no era mi injerencia el visitar las Islas, sino era una suerte de apoyo moral hacia la gente de la Isla. Sí dependía de mí, el radar que estaba en la Isla, esa sí era una dependencia física de la Fuerza Aérea Sur, es decir que fue, más bien, tratar de solucionar problemas mediante ese apoyo de carácter moral y que luego se convirtió en material, cuando se iniciaron las hostilidades, que más que una realidad operativa que hiciera que yo tuviera que estar presente en las Islas. - - - - -

D4: Registra su memoria si el Brigadier Lami Dozo ha visitado en alguna oportunidad, durante el desarrollo del Conflicto, el...la sede del Comando de la Fuerza Aérea Sur o / alguna de las Bases que integraban este Comando? - - - - -

T2: El Brigadier General Lami Dozo visitó la Fuerza Aérea Sur en diversas oportunidades, específicamente no sólo el lugar donde se desarrollaba la tarea de planificación / que era la sede del Comando, sino también las Bases; recuerdo en particular dos, el desembarco de... Brazo Norte del Estrecho de San Carlos, el día 21 de mayo, que estábamos en

///

18/18

OSCAR ERNESTO SINTO
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

///Trelew, él había llegado a Trelew donde se le estaba dando una exposición y tuve que salir apresuradamente a raíz del desembarco en el Brazo Norte del Estrecho San Carlos, y recuerdo también que la noche del 13 al 14 de junio, cuando se produce la capitulación en Puerto Argentino, el Brigadier General, que estaba visitando en ese momento San Julián.- - - - -

D4: En alguna de estas oportunidades el Brigadier Lami Dozo le impartió a usted alguna orden de naturaleza operacional?.- - - - -

T2: No, el Brigadier General Lami Dozo jamás me impartió una orden de tipo o de carácter operacional, las órdenes venían directamente de quien yo dependía operacionalmente que era el Comando Aéreo Estratégico.-- - - - -

D4: Usted encontró algún inconveniente en la relación de / Comando establecida entre el Comando Aéreo Estratégico y la Fuerza Aérea Sur?.- - - - -

T2: Yo no encontré ningún problema entre el Comando Aéreo Estratégico y la Fuerza Aérea Sur, dado que en el plan que estipuló a nivel operacional el CAE estaban debidamente explicitadas todas las acciones que tenía que tomar la Fuerza Aérea Sur, por esa razón disponíamos de una amplia libertad de acción, se nos trató de facilitar en todo momento / el cometido y cuando tuvimos alguna dificultad y requerimos algún tipo de información, de apoyo, de asesoramiento, nos fue dado permanentemente.-- - - - -

D4: Usted, de la Superioridad, fue receptor de alguna instrucción expresa para que hiciera empeños en trabajar en el accionar conjunto de sus medios con los de los demás componentes de las Fuerzas Armadas?.- - - - -

T2: La Fuerza Aérea Sur era un Comando específico y le hubiera correspondido trabajar en el accionar conjunto con la Flota de Mar, es decir que estábamos en el nivel táctico superior. Tengo entendido y conozco perfectamente aparte de / los planes y en la información disponible se desprende, que

///

26 19

Poder Judicial de la Nación DE LAH, ERNESTO SIRTIZ
SECRETARIO

///el accionar conjunto se realizó a nivel del Comando de Operaciones Navales y del Comando del Atlántico Sur, y el CAE, que se pusieron naturalmente de acuerdo y dieron las instrucciones hacia los mandos dependientes. No hubo oportunidad de trabajar en forma conjunta con la flota dado que aproximadamente el 15 de abril la flota se retira del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y no teníamos con quién coordinar. Sí hubo algunas coordinaciones con la Aviación Naval, pero no planificación conjunta. - - - - -

D4: Si a usted le constara la Fuerza Aérea Argentina puso a disposición del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur los medios aéreos necesarios para el cumplimiento de las misiones aero-tácticas y si en tal caso, se mantuvo con permanencia el mismo nivel. - - - - -

T2: Hay que diferenciar dos cosas: Primero, hay que diferenciar lo que era la Fuerza Aérea Sur y los medios aéreos que tenía en el Continente y por otra parte, hay que ver los medios aéreos que tenía la Isla como Componente Aéreo del Comando, del Teatro de Operaciones Malvinas. También hay que tener en cuenta que en el Plan Esquemático del COATLANSUR había específicamente directivas muy precisas sobre el empleo de los medios aéreos, al respecto cabe señalar que el Comando del Atlántico Sur no le daba posibilidad de daño efectivo a los aviones que operaban desde tierra, es decir, desde el Continente. Y por otra parte, el apoyo aéreo directo y toda la parte de apoyo de fuego se lo daba el Componente Aeronaval de las Islas; reservando para los medios aéreos de la Fuerza solamente la parte de defensa ya sea con cañones de tubo y misiles, alguna exploración y reconocimiento, pero ningún tipo de apoyo de fuego ni operaciones de defensa aérea. - - - - -

D4; Si desde Malvinas se solicitó alguna vez al Comando de la Fuerza Aérea Sur alguna misión de apoyo aéreo directo. -

T2: A través del Conflicto y desde primer instante, es decir el 1º de mayo a las 4:40 de la mañana, se solicitó a la Fuer

///

21 20


ERNESTO SILI
SECRETARIO*Poder Judicial de la Nación*

///za Aérea Sur apoyo directo y se solicitaron varios tipos de apoyo, es decir, no solo exploración y reconocimiento, fo tografía, transporte aéreo, defensa y apoyo de fuego. Lo // que se entiende más por apoyo directo, que es el apoyo de fuego, fueron requeridos varios misiones de apoyo, pero hay que discernir que aquel...en aquel entonces, posiblemente, la concepción de lo que es el apoyo aéreo directo era un po co mal entendido, dado que se solicitaba apoyo de fuego, / apoyo aéreo directo, a distancias que hacían posible...que / hacían imposible visualizar el efecto del ataque que podía realizar los aviones con base en el Continente. Eran una / suerte de interdicción, más que de apoyo aéreo directo, era una suerte de aislamiento del campo de combate. Paralelamente, se habían designado oficiales aviadores militares, Jefes de Escuadrilla, para que dirigieran el apoyo de fuego...el apoyo aéreo directo, estos oficiales jamás vieron los aviones.

Los resultados fueron tenidos en cuenta o conocidos por los mismos ingleses que manifestaban los efectos de estos ataques pero en ningún momento lo que se llama doctrinariamente "apoyo de fuego" fue solicitado por el Com...por el Teatro de Operaciones Malvinas a la Fuerza Aérea Sur. Es decir, no hubo solicitud de apoyo de fuego por lo que se entiende como tal, que es un poco más allá de las armas de tubo de las Fuerzas Terrestres y al alcance de la visión de las... de la línea principal de combate, eso no sucedió nunca, salvo en / un caso y es en el caso de Bahía Agradable que sí las Fuerzas de Superficie que estaban estacionadas en las Islas, / vieron el ataque a los buques en esa posición, pero no hubo desplazamiento de las mismas hacia el lugar de la acción.-

D4: Hay algo que obliga a esta defensa a preguntar: Usted / dice que el hombre que está en tierra no observa el apoyo / aéreo directo y esto es difícil de comprender, al menos para nosotros que no estamos en la técnica militar, usted.../ esto da lugar a alguna explicación, no nos queda muy en claro cómo puede ser que pidiendo apoyo aéreo directo el hom-

///

22 21

///bre en tierra no vea el avión. - - - - -

T2: Bueno, el apoyo aéreo directo tiene varios conceptos. Se entiende como defensa aérea, como apoyo de fuego, como transporte, como fotografía, es decir es un apoyo a las / operaciones que se están desarrollando. En el caso particular de Malvinas lo que se pedía era apoyo de fuego, / es decir, para batir blancos que estaban más allá del / alcance de las armas con que está dotada la Fuerza de Su perficie. Pero ese apoyo se hace siempre dentro de la vi sual de las Fuerzas en oposición, por ese motivo, se de signan oficiales que hacen la aproximación y la conduc ción de los aviones que van a batir a esos blancos, y te niendo en cuenta la geografía, la meteorología y a la ve locidad y altura que se atacaba en Malvinas, era de fun damental importancia que alguien idóneo dirigiera los / aviones, pero la distancia que se pedía el apoyo de fue go era tal que hacía imposible que se pudieran ver ni / los resultados ni si los aviones habían cumplido con el cometido, para dar un ejemplo, se pidió desde Puerto Ar gentino apoyo de fuego en el brazo Norte del Estrecho de San Carlos, que está aproximadamente a 100 kilómetros, / razón por la cual los resultados a obtener eran inciertos, es decir, se atacaba lo que se veía y no lo que era neces ario. Ese es el motivo porque se ha manifestado que no se veían los aviones de apoyo de fuego, los que eran emplea dos para apoyo de fuego, porque el concepto con que se / empleó, se hicieron los pedidos, no era el doctrinario, era errado, lo que se estaba pidiendo era el acción....aisla miento del campo de combate mediante la interdicción. Creo que con eso lo he explicado más o menos. - - - - -

D4: Si usted tuvo oportunidad de participar en una expe riencia que se denominó "Operativo Blasón", en tal caso, cuándo se desarrolló ésta y si le otorgó alguna experiencia de utilidad para el Conflicto. - - - - -

T2: El Operativo Blasón se desarrolló en el año 81, y for maba parte de una serie de operativos que estaba realizan

23 22

///


 OSCAR ERNESTO SIRITO
Poder Judicial de la Nación SECRETARIO

///do la Fuerza Aérea; por primera vez se hacen dos bandos encontrados, uno tenía su Comando en Jujuy y el otro tenía su Comando en Paraná. Es decir, se dividió el país en dos sectores, se le asignaron diferentes unidades distribuidas a lo largo del país a ambos bandos, y se llevó un juego / con ejercicio final de empleo de medios, donde se pusieron en juego todas las alternativas y vivencias que puede tener una guerra, yo me desempeñé como Jefe de Estado Mayor de ese / Operativo, en uno de los bandos.- - - - -

D4: Le proveyó de alguna experiencia de utilidad para este Conflicto?.- - - - -

T2: Sí, me proveyó una experiencia grande, porque me permitió visualizar el manejo de los medios, el cambio de órdenes, la planificación, el cambio de objetivos, con los aviones ya en vuelo, a grandes distancias. Ese operativo lo realizó el Comando de Operaciones Aéreas y lo planificó cuando el Brigadier General Lami Dozo era Comandante de Operaciones Aéreas .- - - - -

///T 2: operaciones aéreas y lo planificó cuando el Brigadier/General Lami Dozo era Comandante de Operaciones Aéreas.- - - -

D 4: En algún tramo de su declaración, señor Brigadier, usted ha manifestado haber podido mantener, durante el desarrollo del // conflicto, algunos encuentros con el Brigadier Lami Dozo; más a llá del marco de la relación estrictamente profesional-militar que los ligaba, él hizo alguna consideración de..atinente a // los objetivos políticos que también le asistían como conductor político de la Nación.- - - - -

T 2: El Brigadier General, manifestó en alguna oportunidad /// cual eran los lineamientos políticos o los fines políticos que se perse..se pensaba conseguir con esta operación. En otro tipo de relación se interesó por el estado de la ^Fuerza, pero // nunca nos dio órdenes de carácter operativo o de carácter que/ pudiera interferir en la línea de comando que teníamos con el/ CAE, con el Comando Aéreo Estratégico, es decir que, si bien / se interesó por el material, por el personal, por las ayudas / que nos podrían brindar, etcétera, y por hacernos un planteo,/ digamos de nivel político de las diferentes situaciones que se estaban viviendo, en la parte operativa jamás se inmiscuyó.- -

D 4: Llegó a su conocimiento la posibilidad de que el señor Brigadier Castellanos, titular del Componente Aéreo de la Guarnición Militar Malvinas, tuviera alguna dificultad en el trabajo con los demás titulares de ese Estado Mayor Conjunto de la Guarnición Militar Malvinas, tuviera alguna dificultad en un punto a su integración a ese organo de consulta, o se mostrara refractario a colaborar con las solicitudes que se le impartieran?.-

T 2: El Brigadier Castellano tuvo en principio algunas dificultades para integrar los medios aéreos en lo que nosotros entendemos como que; el empleo de los medios aéreos es una cuestión integral que debe ser manejada por una, digamos, mano única. I solicitó que los medios aéronavales destacados en la Isla fueran puestos bajo su mando operacional, lo que no fue concedido en ningún momento; se puede decir que los medios operaron sep

///

28 24

Poder Judicial de la Nación

///radamente; hubieron algunas dificultades en ese sentido, por diversas razones, que fueron más o menos los mismos problemas / que tuvo la Fuerza Aérea Sur, cuando pidió la operación única / de los medios que operaban del Continente, tanto de los Super / Etendard como de los A-4 cuando fueron desembarcados del Porta-aviones, cuando se retiró de la flota, que pedimos que fueran asignados, nunca fueron contestados los expedientes ni los mensajes que se emitieron a tal efecto.- - - - -

D 4: Dirigidos a? - - - - -

T 2: Se dirigieron al CAE, y a través del CAE al Comando del Atlántico Sur.- - - - -

D 4: Si usted conoció las características del denominado Plan Operativo Buzón? - - - - -

T 2: Sí, lo conozco.- - - - -

D 4: Cómo llegó a su conocimiento, quién le dio intervención en el conocimiento de este Plan, y si éste le inspiró alguna reflexión en particular.- - - - -

T 2: El señor General Daher se trasladó de las Islas a Comodoro Rivadavia y traía el Plan, de que hace referencia, que fue expuesto al Comité Militar y a mí me dio una copia el señor Brigadier Mayor Weber, para que la analizara; de ese análisis que realicé del Plan encontré algunos defectos en la concepción del mismo, los cuales fueron expuestos al señor Brigadier Mayor Weber, manifestándole la imposibilidad de dar cumplimiento a ese Plan por las..efectos que podría tener.- - - - -

D 4: El Comando de la Fuerza Aérea Sur, había adoptado algún tipo de previsión, planificada naturalmente, para el supuesto de // que cayera Puerto Argentino, y acerca de como debía actuar con posterioridad a la caída de Puerto Argentino.- - - - -

T 2: Bueno, a raíz del, de ese Plan de Operaciones, que mencionamos recién, que partía de tres supuestos y que hacía emplear por una parte todos los medios de la Armada y todos los medios de la Fuerza Aérea, para dar una posibilidad de ganar 48 horas / para cambiar la..digamos, la disposición de la defensa, de la de

///

26 25

Poder Judicial de la Nación

///fensa de Puerto Argentino, y que partía de la suposición /
de que Venezuela iba a poner a disposición de la Fuerza Aérea/
Argentina todos los C-130 para poder hacer una operación aero-
transportada; que Perú iba a poner todos los aviones de combate
y que Brasil iba a poner los aviones cisterna para poder hacer
reabastecimiento en vuelo. La Fuerza Aérea hizo una serie de /
previsiones para poder seguir operando en caso que cayera Puer-
to Argentino, y que fuera todo esto coordinado con el Comandan-
te Aéreo Estratégico; aún después que sucede la capitulación, /
que fue inesperada para nosotros, dado que el día 13 habíamos/
coordinado apoyo de fuego sobre el Monte Kent, habíamos..y cae
en la madrugada del día 14 el último avión de la Fuerza Aérea,
un avión Canberra, y opera el último avión C-130 que lleva el/
último cañón de 155 milímetros que había sido requerido por la
Isla, y habían como 35 misiones previstas para ese día, así //
que nos sorprende a todos, la rendición, por lo inesperada, de /
Puerto Argentino. Evidentemente la Fuerza siguió planificando/
y manteniendo contacto con la Isla, e hizo una suerte de previ-
siones de seguir hostigando a los ingleses en las Islas. Debo/
acá, hacer..manifestar, que cuando se produce el arribo del Co-
ronel Rose, lo primero que manifestó era los inconvenientes //
que le producía la Fuerza Aérea, y que necesitaban que para //
que se hicieran todas las tramitaciones de lo que fue la rendi-
ción de Puerto Argentino, era necesario que la Fuerza Aérea de-
jara de operar. El General Menéndez manifestó en esa oportuni-
dad que como debía hacerse, y uno de los integrantes del nivel
de asesores que tenía el señor General le manifestó que no de-
pendía de él y que había que requerirle a la Fuerza Aérea Sur,
por otros medios, que no operara contra las Islas. En aquel en-
tonces se me hizo dar la palabra de honor que no iba a atacar/
más las Islas; eso significó el fin del ataque a las Islas co-
mo tal, cosa que fue puesta en conocimiento de mi mando supe-
rior, de mi Comandante, que era el Comandante Aéreo Estratégi-
co; pero se siguió preparando la gente, los medios, para seguir

///

27 26

OSCAR ERNESTO CIMATO
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

///realizando operaciones de hostigamiento sin atacar las Is-
las y producirle un desgaste gradual a los ingleses.- - - - -

D 4: Esta Defensa entendió mal, o usted dice que existían 35 /
salidas programadas para el mismo día 14 de junio?.- - - - -

T 2: Existían 35 salidas programadas para el día 14 de junio.-

D 4: Y usted refiere un estado de sorpresa por la caída de Puer-
to Argentino. Quién lo mantenía a usted informado sobre la si-
tuación en Puerto Argentino?.- - - - -

T 2: Nosotros sabíamos que, digamos, desde el desembarco, el 21/
de mayo en el Brazo Norte del Estrecho de San Carlos, las co-
sas no eran como se estaba diciendo, ni se estaba traduciendo a
la opinión pública. Ese conocimiento de la situación y de las/
distintas variantes y de que los movimientos que se pintaban y
todo lo demás no eran los correctos, me venía directamente de/
la observación, y de las escuadrillas que operaban sobre las /
Islas; me venían directamente del Brigadier Castellano, con el
que mantenía una comunicación permanente; me venía del actual/
Brigadier Destri, que estaba también en las Islas; y de Ale-/
gría, con los cuales mantenía una comunicación continua y me /
informaban permanentemente de los movimientos y de los aconte-
cimientos como se estaban desarrollando. Nosotros sabíamos que
la situación era crítica pero no tan dramática como se sucede/
en los acontecimientos a partir de la madrugada del 14 de ju-
nio.- - - - -

D 4: Cuál fue la última noticia que usted tuvo sobre el estado
que se vivía en Puerto Argentino, en modo tal que luego le pro-
duzca sorpresa la caída?.- - - - -

T 2: Nosotros sabíamos que la caída se iba a producir pero no/
tan bruscamente, es decir, pensábamos que iba a poder comba-
tirse aproximadamente 5 ó 8 días más, de continuar esa situa-
ción y en la forma en que se estaban desarrollando los aconte-
cimientos, era evidente que la Guarnición Malvinas iba a caer./
Lo que no esperábamos, era que fuera tan bruscamente y..el de-
senlace fuera tan drástico y tan rápido.- - - - -

///

28 27

///D 4: Usted dice que el enemigo requiere que usted dé la palabra de honor de que la Fuerza Aérea Sur no va a continuar atacando, como condición de la capitulación. Usted comprometió/ esa palabra y en todo caso a través de quién? - - - - -

T 2: Me podría repetir la última parte... - - - - -

D 4: Cómo transmite usted este compromiso de honor que le pide el enemigo como condición de la capitulación? - - - - -

T 2: Caída la Guarnición Malvinas, y en la intención política/ de firmar el acuerdo de rendición, era evidente que la Fuerza/ Aérea no podía seguir atacando todo ese sector, dado que eso / haría imposible la firma que se estaba estudiando y se estaba/ realizando, por ese motivo yo me dirigí al Comandante Aéreo Es/ tratégico, lo impuse de lo que se me solicitaba y a través del Brigadier Castellanos, y le contesté a el mismo, que daba mi / palabra de honor que no iba a volver a atacar las Islas. - - -

D 4: Cuál fue el comportamiento de sus medios subordinados; es/ ta es la última pregunta de la Defensa. - - - - -

T 2: Creo que el comportamiento de los medios asignados fue so/ bresaliente. Es evidente que a pesar de todos los calificati-/ vos con que fuimos signados a través del conflicto, desde Cami^K cases a otra cosa, los pilotos y el personal que intervino en/ la Fuerza Aérea Sur conocía perfectamente sus limitaciones; co/ nocía los riesgos que tenía que afrontar, algunos de ellos con cien por cien de posibilidades de ser derribados, como en el / caso del ataque al Portaaviones Invencible, no obstante se su- perpusieron a todos los inconvenientes y a los..y a ese senti- miento de defensa natural que tiene el hombre, y cumplieron // con todo lo que se le ordenó sin hesitar en ningún momento. / Creo que el rendimiento de los hombres de la fuerza fue exce-/ lente. - - - - -

P: Fiscalía. - - - - -

F 1: Si manifestó que..si puede explicar al Tribunal si las ac/ ciones de la Fuerza Aérea Sur se coordinaban con oficiales de/ otras Fuerzas. - - - - -

///

24 20

~~ESTO SINTIÓ~~
~~SECRETARIO~~
Poder Judicial de la Nación

///T 2: Las operaciones de la Fuerza Aérea Sur eran a requerimiento por una parte de la Guarnición Malvinas y por otra parte del nivel de información que teníamos nosotros a través del radar y a través de los vuelos de observación; se coordinaron algunos vuelos con otra Fuerza, en especial, los traslados de la carga logística que se hacía todas las noches a Malvinas, y se coordinaron algunos vuelos de operaciones con aviones de la Armada.- - - - -

F 1: Si recibió copia de la orden de operaciones emitida, del Plan de Operaciones emitido por el Comandante..con el Brigadier Weber.- - - - -

T 2: Sí, recibí copia.- - - - -

F 1: Si el Plan Esquemático que elaboró lo hizo por escrito.--

D 6: Perdón, no lo escuché.- - - - -

F 1: Si el Plan Esquemático que elaboró, en su carácter de Jefe de la Fuerza Aérea Sur, lo hizo por escrito.- - - - -

T 2: El Plan Esquemático elaborado por la Fuerza Aérea Sur fue escrito, el cuerpo del Plan lo escribió personalmente el suscrito, que es la intención operativa del Comandante, fue expuesto al Comandante de, Aéreo Estratégico, intervinieron una vez aprobado todos los asesores de la Fuerza Aérea Sur, y se complementaron los anexos en la parte Operaciones, Logística, Personal, Inteligencia, Sanidad, etcétera.- - - - -

F 1: A quién se le envió ese Plan Es..quién..qué niveles inferiores tuvieron acceso a ese Plan Esquemático?.- - - - -

T 2: El Plan Esquemático fue entregado al Comando, al Comandante de, Aéreo Estratégico, una copia se remitió al..a través del Comandante Aéreo Estratégico al Comando del Atlántico Sur, y / luego fue remitido a todos los órganos intervinientes de la Patagonia, de las Bases Aéreas de la Fuerza Aérea Sur, y también a una delegación de la Armada que oficiaba como subasesores / de la Fuerza Aérea Sur en Comodoro Rivadavia.- - - - -

F 1: Si recuerda aproximadamente a cuántas Bases de la Fuerza Aérea se repartió este Plan.- - - - -

///

26 29

USO OFICIAL

OSCAR ERNESTO SIRIO

SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

///T 2: A Trelew, Comodoro, Gallegos, Grande, Santa Cruz, y San Julián.- - - - -

F 1: Si en esos niveles se elaboraron planes contribuyentes a ese Plan Esquemático.- - - - -

T 2: En esas Bases hicieron el..un..medidas y planes contribuyentes a esa, a esas órdenes que se le impartieron en todo lo que hace a distribución de medios, desplazamientos, personal, enmascamiento, sanidad, etcétera, y establecimiento de corredores aéreos, es decir una serie de medidas que hacen al cumplimiento del Plan y a las tareas específicas que se le da a cada una de las Bases.- - - - -

F 1: Cómo supervisó el cumplimiento de ese Plan Esquemático?.- - - - -

T 2: Cada una de las Bases expuso su plan, y el suscripto recorría periódicamente, antes de las operaciones, y luego durante // las operaciones, todas las Bases para tomar contacto directo, no sólo con lo mandos de las respectivas Bases sino con los pilotos que operaban.- - - - -

F 1: Tuvo reuniones personales con los pilotos.- - - - -

T 2: Por favor?- - - - -

F 1: Si realizó reuniones personales con los pilotos.- - - - -

T 2: Se mantenía reuniones personales con todos los pilotos, sobre todo después de los derribos; también cada dos días reuníamos en Comodoro Rivadavia Jefes de Escuadrón, Jefes de Escuadrilla, donde se los informaba claramente de la situación, de la cruda realidad que se estaba viviendo, y cuando el suscripto visitaba las Bases, y sobre todo cuando sufríamos fuertes pérdidas, se le manifestaba la cruda realidad que difería bastante // con lo que se conocía en Buenos Aires.- - - - -

F 1: Quién supervisó a la Fuerza Aérea Sur en el cumplimiento del Plan que había elaborado el Brigadier Weber?- - - - -

T 2: El Plan Esquemático de la Fuerza Aérea Sur, que nace como un contribuyente al Plan del CAE, una vez aprobado fue supervisado por el CAE por una parte y por el suscripto personalmente.

F 1: Hubo modificaciones al Plan Esquemático elaborado, a //

///

31 30

USO OFICIAL

OSCAR ERNESTO SIRITO
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

///partir de la evolución de los acontecimientos? - - - - -

T 2: No, no hubo ningún tipo de observación, dado que ambos / planes nacieron coordinadamente y en una estrecha coordinación así que no hubo necesidad de hacer rectificaciones, dado que mientras se estaba elaborando se iban haciendo las correcciones del caso. - - - - -

F 1: Sí, pero la pregunta era si se modificó el Plan Esquemático a partir de la modificación de la situación. - - - - -

T 2: El Plan Esquemático no se modificó, y no se modificó porque en las diferentes alternativas que se habían previsto hacía posible, las diez alternativas hacían posible, cualquiera de las contingencias que sucedieron a continuación. - - - - -

F 1: Si fue actualizado entonces el Plan Esquemático. - - - - -

T 2: Sí. - - - - -

F 1: Si recuerda cómo fue actualizado el Plan Esquemático. - - - - -

T 2: Mediante directivas que se emitían sobre el Plan, por ejemplo, se emitieron directivas de comunicaciones, directivas de ordenamiento del tránsito aéreo, directiva de repliegue, / que a su vez era contribuyente de una directiva que emitió el CAE, así se fueron actualizando las medidas que eran necesarias tomar. - - - - -

F 1: Cuántas directivas emitió el CAE actualizando su Plan de Operaciones? - - - - -

T 2: Aproximadamente tres, si mal no recuerdo. - - - - -

F 1: Cómo conocía la Fuerza Aérea Sur los Planes de Operaciones del...elaborados por el Comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur? - - - - -

T 2: Por favor me puede repetir la pregunta? - - - - -

P: Repítala, yo no lo escuché tampoco. - - - - -

F 1: Si conoció los planes de operaciones elaborados por el Comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. - - - - -

T 2: Conocí el Plan elaborado por el Comandante del Teatro de Atlántico Sur, tuve oportunidad de leerlo completo, y de hacer un análisis del mismo. - - - - -

///

32 31

~~CONFIDENTIAL~~
 Poder Judicial de la Nación

///F 1: Si a partir de ese Plan conocían la forma en que se organizaban las operaciones en Malvinas, y en el Atlántico, en todo el Teatro, digamos. - - - - -

T 2: Ese Plan, daba, como todo Plan de ese nivel, directivas de carácter estratégico-operacional; es decir, ese Plan tenía que ser luego, desarrollado en la parte de cada componente y en la parte del Teatro de Operaciones Malvinas, específicamente. Es/ decir, yo no tomé conocimiento de lo que pasó con los planes / contribuyentes que hicieron en Malvinas, ni tampoco que..el // que hizo la Flota, y el motivo es porque ese Plan toma vida el 11 de abril, y aproximadamente la Flota, por el supuesto de que preveía el Plan de la intervención de submarinos atómicos, que hacía no aceptable la operación de los navíos de superficies y se retiran del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Por esa razón no tomé conocimiento del Plan de la Flota. - - - - -

F 1: Y con respecto a las operaciones terrestres, en Malvinas.

T 2: Tampoco tomé conocimiento porque no estaba a mi nivel. - -

F 1: Si era responsabilidad de la Fuerza Aérea Sur proveer /// puente aéreo, de un puente aéreo para llevar la corriente logística a Malvinas. - - - - -

T 2: Sí, era responsabilidad de la Fuerza Aérea Sur del puente aéreo pero también era responsabilidad del Comando de Transporte; ahora el cruce lo coordinaba la Fuerza Aérea Sur por razones de la pequeñez, por una parte, de la plataforma en donde se estacionaban los aviones, y para no interrumpir la operación de la pista; por otra parte era porque teníamos pintada la situación de toda la zona, eso nos permitía mover los aviones con cierta libertad y evitarle al máximo los peligros; pero el llevar el/ llevar el abastecimiento no nos daba la libertad de conocer el Plan de Campaña o los planes que habían elaborado, por una parte, el Componente Aéreo, el Componente Naval o el Componente Terrestre, que le tenían que rendir cuenta, por una parte, al Comandante del Teatro Específico Malvinas y éste a su vez al Comandante del Atlántico Sur, con el cual no tenía ninguna rela-

////

32 32

Poder Judicial de la Nación

///ción. Ese es el motivo porque no tomé conocimiento. - - - - -

F 1: Cómo se fijaban las prioridades del transporte, entonces. -

T 2: Las prioridades del transporte se fijaban a través del CEOPECON, es decir, todas las tardes se reunían los integrantes de ese organismo que era el Comandante del Atlántico Sur, el Almirante Lombardo, el Brigadier Mayor Weber, y el señor General // García, y los requerimientos que le mandaba la Isla eran ordenados a la Fuerza Aérea Sur para que efectuáramos el traslado. - -

F 1: Cómo se coordinaba con anterioridad a la creación del CEOPECON? - - - - -

T 2: Con anterioridad yo recibía el requerimiento a través del Jefe de la Plana, del General García, el que me traía el requerimiento y en base a las prioridades que tenía en la Isla hacíamos los traslados, a total disposición de la Fuerza de Ejército. - - - - -

F 1: El General García transmitía los requerimientos del Ejército o de los tres componentes? - - - - -

T 2: El General García transmitía los requerimientos que le hacía el General Menéndez, por una parte se ponían de acuerdo cuáles eran las prioridades entre los componentes del CEOPECON, y ordenaban, de acuerdo con esa prioridad, que era lo que debíamos /// trasladar. - - - - -

F 1: No, no me queda claro. Estamos hablando antes de la creación del CEOPECON; el General García le informaba al declarante los requerimientos del Ejército o de los tres componentes que estaban en Malvinas. - - - - -

T 2: Lo que le solicitaba el General Menéndez le pedía. Ordenaba / que trasladáramos. - - - - -

F 1: Si aparte de esos requerimientos por esta vía, había requerimientos de la Fuerza Aérea que llegaban por la vía, por ejemplo, el Brigadier Castellanos. - - - - -

T 2: Sí, habían algunos requerimientos que me llegaban por la vía del Brigadier Castellano. - - - - -

F 1: Qué ocurría con los... y si también recibían requerimientos /

///

///de la Armada.- - - - -

T 2: No, no recibí ningún requerimiento de la Armada de trasla-
dar nada a Malvinas; ellos tenían su propio transporte aéreo y
lo realizaban de acuerdo con sus propias necesidades.- - - - -

F 1: Los vuelos de la Armada, para satisfacer los requerimient
de la Armada, eran coorde..si eran coordinados también por la
Fuerza Aérea Sur.- - - - -

T 2: Sí, los vuelos, todos los vuelos que se realizaban hacia
la Isla y desde la Isla, eran coordinados por la Fuerza Aérea
Sur, por las medidas de seguridad que había que tomar por si e-
staba ocupada la pista, si estaba ocupada la plataforma, o si s-
estaba sufriendo algún ataque de los ingleses en ese momento;
por otra parte porque los sensores que registraban todos los m-
vimientos en esta..en una palabra los radares, dependían de la
Fuerza Aérea Sur. Eso hacía posible no sólo salvaguardar sino
no efectuar un derribo propio.- - - - -

F 1: Si estima que esta forma de establecer prioridades resulto
eficiente para establecer una corriente logística adecuada.- - -

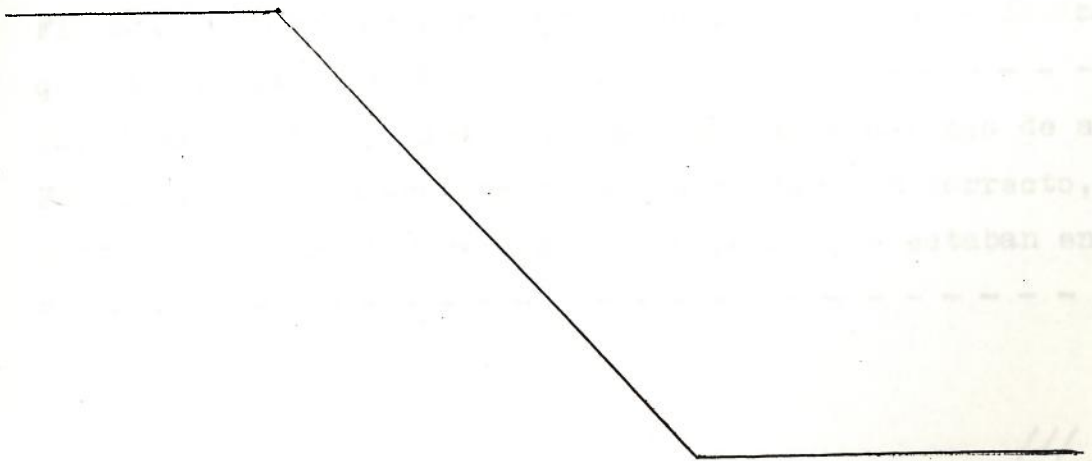
T 2: Yo creo que resultó eficiente de acuerdo a lo que se requ-
rió,y que aseguró que se transportara todo lo que era necesario

F 1: Se refirió a que visitó 14 lugares en las Islas Malvinas,,
si puede deci..si recuerda qué lugares visitó de las Islas.- - -

T 2: No le entendí la pregunta.- - - - -

F 1: Si recuerda los lugares, informó que 14 veces concurrió a
las Islas Malvinas; si puede informar al Tribunal a qué lugares
de las Islas, en qué lugares de las Islas estuvo.- - - - -

T 2: Visi...- - - - -



OSCAR ERNESTO

Poder Judicial de la Nación

F1:...se refirió que visitó catorce lugares en las Islas Malvinas, si pue, si recuerda qué lugares visitó de las Islas?..

T2: No le entendí la pregunta.- - - - -

F1: Si recuerda los lugares, informó que catorce veces concurrió a las Islas Malvinas, si puede informar al Tribunal, a qué lugares de las Islas, en qué lugares de las Islas estuvo?.. - - - - -

T2: Visité en varias oportunidades Puerto Argentino, visité Darwin, visité Fitz Roy, visité Ganso Verde, visité el Brazo Norte del Estrecho San Carlos, visité Fitz Roy, y visité Bahía Agradable.- - - - -

F1: Si recuerda cuántas veces fue a Darwin?.. - - - - -

T2: Dos veces.- - - - -

F1: Si recuerda las fechas.- - - - -

T2: No, no las recuerdo.- - - - -

F1: Si puede explicar al Tribunal en qué se movilizaba para hacer estas inspecciones?.. - - - - -

T2: Me movilizaba en los aviones que llevaban la carga logística a las Islas, y dentro de las Islas me movilizaba en helicóptero.- - - - -

F1: Si recuerda aproximadamente entre qué fechas y qué fechas hizo estas inspecciones?.. - - - - -

T2: Principalmente, las...estas visitas, yo no diría inspecciones porque no dependía de mí absolutamente nada de lo que había en las Islas, salvo el radar, estas visitas, observación que realicé, principalmente fueron realizadas durante el mes de abril.- - - - -

F1: Si...y recuerda hasta qué fecha...cuál fue la última vez que fue a las Islas Malvinas?.. - - - - -

T2: Creo que fue en los últimos cinco días del mes de abril.-

F1: Si apreció en esas visitas que hubiera un correcto, una correcta integración de los helicópteros que estaban en Malvinas?.. - - - - -

///

36 35

Poder Judicial de la Nación OSCAR PONCE DE LEÓN
RIO

///T2: Yo puedo hacer un análisis de los helicópteros de la Fuerza Aérea, exclusivamente, por la relación que mantuve con la gente que operó en Malvinas, por la información que tenía del Brigadier Castellano, por los movimientos que hicimos de los helicópteros, y por la recuperación. No puedo hacer una, un análisis de los helicópteros de las otras Fuerzas, sí puedo decir que en las cuatrocientas y algo de horas que se volaron en las Islas Malvinas, con los helicópteros de Fuerza Aérea, no sufrimos ninguna baja, y pudimos cumplir con todas las misiones que se ordenaron. - - - - -

F1: Si el Brigadier Castellano le comentó en alguna oportunidad la conveniencia de unificar bajo su Comando los helicópteros que estaban en las Islas? - - - - -

T2: El Brigadier Castellano trató de unificar, no sólo los helicópteros, sino todos los medios que tenía las Islas Malvinas, para tratar de utilizar y hacer un empleo racional de los medios que estaban a disposición, había medios aéreos de la Prefectura, había medios aéreos del Ejército, había medios aéreos de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, es decir, había un movimiento bastante poco lógico de los medios, y movidos por voluntades distintas, y en una situación de conflicto, es necesario ser racional, sobre todo en una situación como la que se vivió en las Islas Malvinas. - - -

F1: Ninguna más. - - - - -

P: Defensas?. Adelante, doctor Ponce. - - - - -

D6: Gracias, señor Presidente. Si considera el señor Brigadier que su Plan Esquemático cumplía con los requerimientos, con necesidades para los que había sido emitido? - - - - -

T2: Deseo aclarar, señor Presidente, que debo recordar que la Fuerza Aérea no estaba implementada para operar en operaciones aeromarítimas por cuestiones de jurisdicción, tanto en lo que hace al apoyo, o a las operaciones aéreas de apoyo directo, como a la exploración y reconocimiento, sí a la in-

///

37 36

OSCAR ERNESTO BUSTO
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

///terdicción. Es decir que no pudimos desarrollar medios. Con ese fin, que fueron lo suficientemente idóneos como para cumplir el cometido que la Fuerza Aérea debió afrontar, no obstante, pienso, que a pesar de no haber estado preparados, bajo el punto de vista del material y del armamento para la tarea que nos tocó desarrollar, considero que el Plan dió el resultado que nosotros esperábamos de él.-----

D6: Bien.Eh, el señor Brigadier tenía alguna dependencia directa del Comando del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur?-----

T2: No. Yo manifesté que no tenía ninguna dependencia del Comité del Atlán...del Comando del Atlántico Sur, yo dependía directamente del CAE ; del Comando del Atlántico Sur, dependía la Flota, Puerto Belgrano, la Zona Austral, la Isla Grande de Tierra de Fuego, y toda la Guarnición Malvinas.--

D6: Alguna vez recibió alguna orden del Comando del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur?-----

T2: No, no recibí nunca ninguna orden del Comandante del Atlántico Sur.-----

D6: En qué planificación o en qué plan, se basó el señor Brigadier, para realizar su propia planificación?-----

T2: Me basé en la, en el Plan que emitió el CAE, el 7 de abril, se llama Soberanía, y que en sus consideraciones generales, en la situación, informaba de la coordinación que había efectuado el CAE, con el Comando del Atlántico Sur, COATLAN-SUR.-----

D6: Correspondía que el plan emitido por el Comando del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, asignara tareas a la Fuerza Aérea Sur?-----

T2: No, porque del mismo plan que emite el Comando del Atlántico Sur se desprende que ello no le daba ninguna posibilidad a las operaciones previstas con aviones situados en el Continente.-----

///

28 37

OSCAR ENRIQUE SIRITE
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

///D6: Correspondía, perdón, la pregunta es, si correspondía que el Comando del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, asignara tareas a la Fuerza Aérea Sur.-----

T2: No, no correspondía porque no le dependíamos.-----

D6: Una pregunta, creo aclaratoria, el señor Brigadier dijo que la Flota se había retirado, entendiyo, el 15 de abril de 1982, fue retirada del Teatro.-----

T2: Manifesté que aproximadamente el 15 de abril, los medios de la Flota que estaban en cercanía de Malvinas, específicamente había una fragata a la vista de Puerto Argentino, habían abandonado la zona esa hacia otras posiciones y habían dejado libre esa zona por razones de operaciones de submarinos atómicos en el área y dentro del Plan había un supuesto que decía que si llegaban a operar los submarinos atómicos, hacían inaceptables las pérdidas que pudiera sufrir la Flota.-----

D6: Sí, la última pregunta. Si personal dependiente de la Fuerza Aérea Sur, realizó ejercitaciones de adiestramiento, con la Flota de Mar, con posterioridad al 15 de abril?--

T2: No, se realizaron algunas ejercitaciones unos días antes, posiblemente; con la Flota se hicieron dos ejercitaciones, sobre el medio o la forma de vulnerar las defensas electrónicas de los navíos que empleaban, a similitud de los que teníamos nosotros, la fuerza de tarea inglesas; se hicieron dos prácticas, en una de las cuales se descubrió el procedimiento con el cual luego fue vulnerada la fuerza de tarea.--

D6: Si recuerda, aproximadamente, las fechas?-----

T2: No, no recuerdo, aproximadamente las fechas, recuerdo los hechos nada más.-----

D6: Muchas gracias, nada más.-----

P: Doctor Rodríguez Palma.-----

D9: Sí señor Presidente, algunas preguntas. Si sabe el señor Brigadier si se realizaron aerolanzamientos de víveres en

///

28 38

~~OSCAR ERNESTO SIRITO~~
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

///Malvinas, en cuántas ocasiones, si recuerda, y en dónde?.-

T2: Se lanzaron víveres en una o dos oportunidades, sobre la Isla Grande, digamos la que estaba al otro lado del Estrecho San Carlos, se hizo un lanzamiento, y sobre la zona de Goose Green, también se hicieron lanzamientos, se coordinó con el, y a través del CEOPECON, se hicieron esos, esas coordinaciones, se hicieron los lanzamientos, porque no carecían, carecían de víveres; no recuerdo exactamente el número de operaciones que se realizaron, pero sí me acuerdo que se realizaron, y en la forma en que se hicieron.- - - - -

D9: El señor Brigadier dijo que había estado varias veces en las Islas Malvinas, las veces que él estuvo, cuántas conversó o estuvo presente el General Menéndez?.- - - - -

T2: Estuve con el General Menéndez dos o tres veces.- - - - -

D9: En qué fechas, si puede recordar?.- - - - -

T2: Creo que la primera vez, fue alrededor de la primera quincena de abril, poco tiempo después que el General Menéndez se hizo cargo de la Gobernación y se hizo cargo de los efectivos de las Islas. Luego estuve en otra oportunidad, con el General Daher, el General Parada y el General Menéndez, y en otra oportunidad, cuando se iba a realizar, a fines del mes de abril, un ataque a una de las Islas Sandwich, también estuve con el General Menéndez y con el General Jofré, si mal no recuerdo fueron tres veces, dos en lo que oficiaba de casa de gobierno.- - - - -

D9: Si en alguna de las oportunidades en que estuvo en las Islas Malvinas, estuvo presente en las exposiciones que realizaba el General Menéndez y sus subordinados a las visitas que se efectúan los Comandantes?.- - - - -

T2: No, no estuve presente nunca en ninguna de las visitas que realizaron los señores Comandantes a las Islas Malvinas.-

D9: Si conoce el señor Brigadier General, algún problema concreto, y lo mencione en su caso, que se haya suscitado por

///

40 38

///la no unificación de los medios aéreos que ha relatado? -

T2: Si por favor podría ser un poquito más explícito? - - -

D9: Sí, el señor Brigadier General ha mencionado que no se unificaron los medios aéreos de la Guarnición Malvinas, es decir los medios aeronavales y los medios aéreos de la Fuerza Aérea, si conoce, si de esa falta de unificación, se derivó algún problema en concreto, algún hecho que pueda relatar, debido a esa falta de unificación, que usted relata? - - -

T2: La falta de unificación de los medios se traduce en un mal empleo de los mismos, se traduce en una falta de coordinación del esfuerzo, y sobre todo en momentos necesarios, en que se producen los combates, es decir, que el criterio de empleo, debe ser regido por una sola persona. En el caso particular de la Fuerza, nosotros necesitábamos los Super Entendard, en el caso particular, para que guiaran los aviones a los blancos de ocasión que se pudieran presentar, dado el equipamiento que tenían para navegación en el mar; para ese caso particular, el no contar con ellos, nos hacía vulnerables, y nos hacía que tuviéramos dificultades en la navegación sobre todo con aviones que no estaban totalmente equipados para ese tipo de tareas. - - - - -

D9: Perdón, señor Presidente, yo me refería, no he sido suficientemente claro, a los medios en Malvinas, es decir los medios aéreos en Malvinas, que el señor Brigadier refirió, y lo que quería saber es algún hecho en concreto, que pueda derivarse de esa falta de unidad, algún hecho que pudiera sugerir la existencia de algún problema. - - - - -

T2: Por ejemplo, cuando se ataca Darwin, los únicos medios que hicieron apoyo de fuego, fueron los medios de la Fuerza Aérea, y se disponía de aviones Macchi y de aviones Mentor, que si hubieran operado coordinadamente, hubiera sido mayor el efecto que hubieran logrado. - - - - -

D9: Si no conoce la intervención concreta de los aviones

///

44 40

Poder Judicial de la Nación ESTO SINTO
SECRETARIO

///Macchi sobre Darwin?.- - - - -

T2: Conozco la intervención concreta de que esos aviones no operaron sobre Darwin.- - - - -

D9: Bien, señor Presidente. Si la Fuerza Aérea realizó reconocimiento fotográfico sobre Malvinas, y en su caso, en qué ocasión?.- - - - -

T2: La Fuerza Aérea, realizó diferentes relevamientos fotográficos. Si el señor Presidente, me permite, tengo la información escrita.- - - - -

P: Sí, adelante, adelante.- - - - -

T2: ...y puedo darle la información concreta. El 7 de abril se realizó un relevamiento aéreo sobre la Bahía Fox; el 8 de abril, sobre Colonia Salvador; el 9 de abril sobre Puerto Stephens, Estación Norte, Estación Chartles, Puerto Howard, Puerto Darwin; el 10 de abril sobre Fitz Roy, Rincón del Moro, Colonia El Salvador, High Rock, Estación San Carlos, Bahía San Carlos, Bahía Ajax, y Darwin; el 19 de abril Puerto Argentino, y aparte el, aproximadamente, a fines de mayo o principio de junio, durante un relevamiento fotográfico fue derribado un avión Lear Jet que estaba haciendo relevamiento fotográfico del Estrecho de San Carlos. - - - - -

D9: Perdón, después del 21 de mayo le fue requerido reconocimiento aéreo y cuántos se realizaron, después del 21 de mayo concretamente?.- - - - -

T2: Después de cuándo?.- - - - -

D9: Del 21 de mayo señor Brigadier.- - - - -

T2: Y bueno, después del 21 de mayo fue el que me derribaron...- - - - -

D9: El caso del Lear Jet. Perfecto. Si conoce a qué hora se realizó la reunión entre el General Menéndez y sus auxiliares con el Coronel Rose donde convinieron las condiciones / de la rendición. - - - - -

T2: Conozco que la reunión se realizó el día 14 de junio, / posiblemente en horas de la mañana, no estoy seguro, porque

///

42 41

///a la tarde llegó el General inglés que estaba al mando de las fuerzas inglesas, es decir que fue en horas de la mañana que el Coronel Rose se reunió con el General Menéndez y sus asesores. - - - - -

D9: Si conoce el texto remitido por teletipo por el General Menéndez el 14 de junio a las 17:30 horas. - - - - -

T2: No, no lo conozco. - - - - -

D9: A qué hora transmitió el compromiso que dice haber asumido con el Brigadier Castellanos de no atacar?. - - - - -

T2: En horas, en la mañana, aproximadamente a mediodía. - - - - -

D9: Si el día 14 de junio tuvo una conversación con el Brigadier Castellanos y si recuerda el texto de dicha conversación. Si la recuerda que la relate. - - - - -

T2: Yo con el Brigadier Castellano he mantenido muchas conversaciones a través de...durante todo el conflicto y aún hasta ocho días después de la Capitulación de Puerto Argentino mantenía contacto con las Fuerzas que, como parte de / la Fuerza Aérea Argentina, se encontraban en Malvinas. Recuerdo en líneas generales la conversación que mantuve con el Brigadier Castellano y era que en definitiva todo había concluido como estaba previsto y como nos había venido informando. Los detalles particulares o la conversación que se mantuvo no la recuerdo específicamente. - - - - -

D9: Perdón, recuerda la hora de la conversación?. - - - - -

T2: La primera conversación con ellos la tuve aproximadamente a las 8:00 de la mañana en el cual me dijeron que se había rendido, que ya estaba todo acabado, que era imposible seguir adelante y después mantuve contacto... - - - - -

D9: Perdón, le dijeron que se había rendido ya el General Menéndez a esa hora?. - - - - -

T2: Sí, que había acabado que...había retirada general, que los soldados habían abandonado el armamento, que prácticamente era desordenada la retirada y que Puerto Argentino era

///

///un desorden general. - - - - -

D9: Perdón, quiero aclarar, le dijeron concretamente que se había rendido a esa hora, a las 8:00 de la mañana. - - - -

T2: Lo que dijeron concretamente es que se había acabado todo, que ya no había nada que hacer. - - - - -

D9: Ah!, no le dijeron que se había rendido?. - - - - -

T2: Exacto. - - - - -

D9: Bien. Nada más señor Presidente. - - - - -

P: Bien. Doctor Scelzi?. - - - - -

D4: Algo no nos ha quedado muy claro señor Presidente y es preciso preguntárselo al testigo. Usted estableció en su relato las fronteras que tuvo el Comando de la FAS, cuál era la frontera sobre el Atlántico inicialmente? .- - - - -

T2: La costa del Continente. - - - - -

D4: Y entonces a cargo de quién quedaba la protección del / techo del Teatro de Operaciones inicialmente?. - - - - -

T2: Cómo es la pregunta?. - - - - -

D4: Usted dice, la frontera se trazaba sobre el mismo perímetro continental. El Teatro avanzaba de allí en más sobre una naturaleza marítima. Quién tenía a su cargo la protección de este área del Teatro en cuanto al techo, es decir, protección de aire?. - - - - -

T2: La Fuerza Aérea Sud, originalmente, tenía como límites, // como manifesté, la Cordillera, el Río Colorado y el Estrecho de Magallanes y la costa del Atlántico y la defensa aérea de nuestro espacio aéreo. Luego de la coordinación de... que se estableció entre el CAE y COATLANSUR teníamos intervención también sobre la defensa en lo que hace a... el espacio marítimo, siempre que no fuera sobre la Flota, en la cual la Flota tenía su propio sistema de defensa. - - - - -

D4: Muy bien, muchas gracias, señor Presidente. - - - - -

P: Alguna otra Defensa?. Doctor Vocos. - - - - -

D5: Sí, señor Presidente. A fs.178 de su declaración ante

///

44 43

///CAERCAS, después de referirse a las dificultades meteorológicas el testigo dijo: "Fue muy mal elegida la época de operaciones". Y cuando se le interrogó sobre si fue inoportuno el empleo de la Fuerza Aérea el testigo dijo que fue totalmente inadecuado. Podría aclararnos el sentido de dichas respuestas? - - - - -

T2: Meteorológicamente la época elegida para la campaña en Malvinas es la más adversa en cuanto a meteorología, tiempo malo en nuestra Patagonia o tiempo malo en las Islas, es decir que el mal tiempo se desplaza del Continente hacia las Islas. Fue un elevado porcentaje de días de...con poca visibilidad y con condiciones climáticas desfavorables para la operación, amén del viento, del frío y la nieve, eso me hizo decir lo que se manifiesta en esa foja. En cuanto al empleo de la Fuerza en cuanto a las operaciones las considero desfavorables por no tener los medios adecuados para operar / con eficiencia al 100%. - - - - -

D5: Le pediría al señor Brigadier que me aclare qué sentido le da a la expresión "época elegida". - - - - -

T2: A la época elegida me refiero a la...mes de abril, mes de mayo, mes de junio que es digamos la época invernal, donde las condiciones meteorológicas de la Patagonia son adversas y de las Islas también. A eso me refiero por época elegida, es decir hablando meteorológicamente. - - - - -

D5: Me gustaría que el testigo me aclare en el sentido de quién hizo la elección. - - - - -

T2: No tengo idea quien hizo la elección porque yo no participé de la planificación original que, en la cual se previó la toma de las Islas, es decir, que el resultado de la operación de la Fuerza Aérea se desprende de esa planificación. -

D5: Para que diga el testigo si no fue informado por sus superiores de la existencia del incidente de Georgias y la //

///

~~SECRETARIO~~
OSCAR ERNESTO SIRITO
SECRETARIO
Poder Judicial de la Nación

///agresión británica. - - - - -

T2: No le entendí la pregunta. - - - - -

P: Repítala doctor. - - - - -

D5: Para que diga el testigo si fue o no fue informado por sus superiores de la existencia del incidente de Georgias y la agresión británica. - - - - -

T2: Fue de conocimiento a nivel nacional el incidente de // Georgias y de la agresión británica. - - - - -

D5: Ninguna otra señor Presidente. - - - - -

P: Doctor Crespo.- - - - -

D11: Gracias. Quisiera que el testigo nos aclare o si nos puede dar lugar y fecha en que se reunió con el General Parada, en Malvinas por supuesto. - - - - -

T2: No puedo precisar las fechas estrictamente, fue durante el mes de abril. Al General Parada lo conocí en Comodoro // Rivadavia en oportunidad que él se trasladaba hacia las Islas, es decir, que después, en las oportunidades que estuve en las Islas y me encontré con él, tuve la oportunidad de conversar con él. No puedo precisar exactamente qué día fue, en razón de no haber tenido relevancia, en esa época, los encuentros casuales que pudimos mantener. - - - - -

D11: Si sabe el testigo que el 28 de mayo, en un ataque de / apoyo directo a la Fuerza de Tarea Mercedes, en combate con los británicos fue...murió un piloto de Aeromacchi, precisamente en Darwin, no?. - - - - -

T2: No recuerdo ese hecho. - - - - -

D11: Para que el testigo nos diga en qué base doctrinaria / tiene sustento su opinión respecto a la unificación de los medios aéreos. - - - - -

T2: La unificación de los medios aéreos tiene base doctrinaria desde la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho bastante discutido a nivel internacional, es un problema que se...-

46 45

Poder Judicial de la Nación

T2: ...La unificación de los medios aéreos tiene base doctrinaria desde la segunda guerra mundial, es un hecho bastante / discutido, a nivel internacional, es un problema que se plantea en todos los países sobre la integralidad del poder aéreo es decir, de esa teoría o de esa doctrina nace lo que mencioné. - - - - -

D11: Para que diga concretamente, en qué base doctrinaria de / la República Argentina o en la Fuerza Aérea, Ejército o Armada tiene sustento su opinión. - - - - -

T2: Tiene sustento en base a la doctrina que sustenta Fuerza Aérea que es la que tiene mayores medios aéreos y que durante el conflicto del Atlántico Sur y mediante el empleo de esa doctrina obtuvo la efectividad que obtuvo por una parte y por // otra parte el respeto hasta del propio enemigo. - - - - -

D11: Nada más, señor Presidente. Gracias. - - - - -

P: Dr. Scelzi. - - - - -

D4: Si de conformidad a cuanto conoció en forma directa el señor Brigadé... el señor Brigadier durante todo el desarrollo del conflicto y en relación con la conducta que desplegó el / señor Brigadier Lami Dozo, entiende, que la comandancia que / éste ejerció de la Fuerza Aérea Argentina, observó adecuación doctrinaria. - - - - -

T2: Entiendo que el señor Brigadier General observó una conducta doctrinaria acorde con las circunstancias, no la vulneró en ningún momento y estuvo de acuerdo con todo lo que se / ha enseñado a través de los años sobre la materia. - - - - -

P: Bien. alguna otra pregunta? - - - - -

F1: Sí una... una última señor Presidente. Si puede informar / al Tribunal, cuándo vuelven los helicópteros de Malvinas al / Continente, de la Fuerza Aérea. - - - - -

T2: Nosotros hicimos regresar dos helicópteros al Continente, fue aproximadamente el día 13, cuando la caída de Malvinas // era inminente se le dió la orden de regreso, es decir que, / en el momento que Puerto Argentino estaba cayendo, los heli-

///

47 46

///cópteros empezaron a regresar hacia el Continente.- - - -

F1: ¿Qué ocurrió con los restante helicópteros de Fuerza Aérea? - - - - -

T2: Habían dos helicópteros más, dos BELL 212, no pudieron ser recuperados porque el avión que hizo el último traslado trajo heridos y no pudo traer el material.- - - - -

F1: Sí. Si el General Menéndez conocía esta decisión de...que retornen los Chinook al Continente.- - - - -

T2: ¿Quién? - - - - -

F1: Si el General Menéndez conocía la decisión de que los helicópteros de Fuerza Aérea retornen al Continente.- - - - -

T2: Ignoro si el General Menéndez conocía la decisión. La orden le fue impartida al Brigadier Castellano, ignoro si él comunicó al General Menéndez la decisión de retirar esos dos helicópteros.- - - - -

F1: Si los helicópteros no podían ser de utilidad en el combate en Malvinas, en Puerto Argentino. - - - - -

T2: Los helicópteros fueron de utilidad durante el combate de Malvinas, pero ya en la situación, cuando fueron retirados, no podían prestar ninguna utilidad y no podían cambiar la situación. Aparte quiero aclarar, que anteriormente, otra fuerza también había retirado material de las Islas sin consulta previa.- - - - -

F1: Si puede explicar a que... qué material se retiró.- - - -

T2: Se retiraron los Mentor y los Aeromacchi de la Armada y / los Tracker.- - - - -

F1: Ninguna otra.- - - - -

P: Doctor Vocos, quería la palabra? - - - - -

D5: Sí, para que el señor testigo nos diga si la Armada entregó a la Fuerza Aérea Sur bombas de cola retardada y en caso / afirmativo, cuántas.- - - - -

T2: Recuerdo que hubo una provisión de bombas de cola retardada, no recuerdo exactamente cuántas eran. Las mismas fueron / entregadas en Trelew, si mal no recuerdo.- - - - -

///

48 47

///D5: Para que nos diga el testigo si esas bombas fueron uti-
lizadas por la Fuerza Aérea Sur.- - - - -

T2: Sí señor, algunas bombas fueron utilizadas.- - - - -

D5: Si nos pudiera precisar un poco las proporciones por lo /
menos.- - - - -

T2: No. No recuerdo las proporciones de las bombas que fueron
utilizadas y sí recuerdo porqué dejaron de utilizarse, dado /
que el procedimiento de empleo difería del que empleaba la Ar-
mada y por esa razón al último no fueron utilizadas.- - - - -

P: Bien. Señor su testimonio ha terminado, puede retirarse.-

T2: Gracias.- - - - -

P: Cuarto intermedio de quince minutos.- - - - -

S: De pie. (cuarto intermedio) De pie. Tome asiento.- - - - -

P: Se reabre la audiencia. Siguiendo testigo.- - - - -

S: Se llama al Estrado al señor Brigadier Retirado Ubaldo //
Díaz.- - - - -

P: Señor, jura usted por sus creencias religiosas o por su ho-
nor decir verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado?

T3: Sí, juro.- - - - -

P: Tome asiento. Debo hacerle saber que el Código Penal repri-
me con penas severas al testigo que afirme una falsedad o nie-
gue o calle la verdad en todo o en parte. Diga al Tribunal su
nombre y apellido.- - - - -

T3: Perdón?- - - - -

P: Su nombre y apellido.- - - - -

T3: Soy el Brigadier Ubaldo Alfonso Díaz en situación de Reti-
ro.- - - - -

P: Su edad? - - - - -

T3: 61 años.- - - - -

P: Su estado civil? - - - - -

T3: Casado.- - - - -

P: Su ocupación.- - - - -

T3: Militar Retirado.- - - - -

P: Su domicilio real? - - - - -

///

49 48

Poder Judicial de la Nación

///T3: Directorio 1275, Haedo, Provincia de Buenos Aires.- -

P: Mantiene con alguno de los procesados en esta causa relación de amistad íntima, enemistad manifiesta o algún vínculo laboral o social? - - - - -

T3: Ninguno.- - - - -

P: Tiene algún interés o motivo que pueda afectar la imparcialidad de su testimonio? - - - - -

T3: Ninguno.- - - - -

P: Defensa, su testigo.- - - - -

D3: Para que diga... Para que diga el testigo qué funciones / cumplía a la fecha de iniciación del conflicto, desde cuándo ocupaba ese destino, quién lo designó allí y cuál fue el motivo por el que estima que se le escogió para ello. No se si // quiere señor Presidente que...- - - - -

P: Sí. Sí, sí, sí, adelante.- - - - -

D1: Suficiente.- - - - -

T3: A la fecha de iniciación del conflicto de las Islas Malvinas, me desempeñaba como Comandante de Material de la Fuerza Aérea Argentina. Había sido designado para ese cargo en diciembre de 1981, por el entonces Comandante en Jefe Brigadier Grafigna. Soy un Oficial del escalafón Técnico. Ingresé en la Escuela de Aviación Militar en 1946. El mismo día de mi ingreso se produjo el ingreso a la Escuela de Aviación Militar del entonces Cadete Lami Dozo. Egresamos juntos en 1949, él con el título de Aviador Militar y el suscripto como Oficial de Comando. Escalafón Técnico. En diciembre de 1951 obtuve mi título / de Ingeniero Aeronáutico. Desde enero de 1952 hasta aproximadamente el mes de setiembre del mismo año, junto con cuatro / Oficiales que habíamos egresado en 1951 como Ingenieros hicimos un curso en Armas y Explosivos, en la División General de Fabricaciones Militares, finalizado ese curso fui destinado a la Quinta Brigada Aérea. En ese entonces la Quinta Brigada Aérea tenía como dotación de vuelo los aviones AVRO Lincoln y AVRO Lancaster. En esa Unidad ocupé distintos cargos dentro /

///

59 48

Poder Judicial de la Nación

///de la organización del grupo técnico, siendode oficial de mantenimiento de primera línea, Jefe de Escuadrón Talleres, / Jefe de Escuadrón Inspecciones y Recambios, Jefe de Escuadrón Control. En 1960, ya con el grado de Capitán y en el -aproximadamente- cuarto año de antigüedad en el grado, fui destinado a la Escuela de Comando y Estado Mayor, durante ese año // aprobé el curso básico y al finalizar esos estudios fui destinado en el entonces Comando Aéreo de Combate, como Oficial de Material del Estado Mayor del mencionado Comando. Desde 1963 a diciembre de 1967, estuve destinado en el Taller Regional / Quilmes, porque es un Organismo de Mantenimiento Mayor de la/ Fuerza Aérea, donde ocupé cargos de Jefe de Producción y Jefe de Planificación e Ingeniería. En diciembre de 1967 fui designado representante de la Fuerza Aérea Argentina ante la Fábrica Locky Georgia para tomar intervención en el control del contrato que la Fuerza Aérea Argentina había firmado con la / mencionada fábrica en la primera adquisición de material C 130. Permanecí en Estados Unidos aproximadamente 18 meses, a mi regreso ocurrido aproximadamente en el mes de julio de 1969, no hice nada más que transferir los conocimientos adquiridos, documentación e informé a la División de Material y a la Primera Brigada e iniciar la puesta en marcha del sistema de armas C 130. En diciembre de ese año fui destinado a la Escuela de Comando, cursé durante todo el año 1970 el Ciclo Superior de la Escuela de Comando y de Estado Mayor. Finalizado mi estudio fui designado como Jefe del Grupo Técnico Cinco, con asiento en Villa Reynold, San Luis, pero Brigada que ya había cambiado su material de dotación de los aviones Lincoln y Lancaster que tuve en mi primer destino, en esta oportunidad, estuve trabajando con el material A4B Skyhawk. Desde 1972, 73 y / 74 fui designado Director del Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales con asiento en la Fábrica Militar de Aviones. Por razones de antigüedad ocupé en forma simultánea esa designación, el cargo de Segundo Jefe de la Fábrica Mili-

///

///tar de Aviones y Jefe de Economía de la mencionada Fábrica. Durante los años 75 y 76, ocupé el cargo de Jefe del Área Material Río Cuarto, un organismo de reparación mayor de todos los aviones de combate de la Fuerza Aérea Argentina. En 1976, diciembre, fui designado Director General del Material Aero-náutico, con asiento en el Edificio Cóndor. Al final de 1977 ascendí al grado de Brigadier, continué durante el año setenta y siete... 78 en el destino anterior, Director General del Material. En 1979 fui designado Jefe del Estado Mayor de / Comando de Material y en 1980 el Brigadier Graffigna en base a todos mis antecedentes, como el único cargo que me quedaba ocupar dentro de mi escalafón era el de Comandante de Material, me designó Comandante de Material supongo que en base a toda la actuación anterior.-----

P: Bien. Perfecto.-----

D3: Para que diga el testigo en qué fecha le fue comunicada / la necesidad de preparar los medios de combate de la Fuerza / Aérea Argentina.-----

T3: El día 26 de marzo, fui citado -digamos en horas de la tarde, aproximadamente veinte horas- por el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, que me informó que en mi / condición de material debía adoptar todas las previsiones necesarias para alistar la máxima cantidad de aviones de combate y transporte, conseguir el mejor de los alistamientos posibles y preveer una utilización intensiva del mismo y un gran despliegue.-----

D3: Para que diga el testigo dónde ocurrió, dónde tuvo lugar esa comunicación y quién o quiénes participaron del acto.-----

T3: El día 26 de marzo la entrevista se realizó en la oficina del Brigadier Lami Dozo y no asistió ninguna persona a esa reunión, solamente puedo aclarar de que terminada la conversación me informó que el Comandante de Operaciones que estaba... no había recibido la misma información que yo.-----

D1: Si el 29 de marzo de 1982 se celebró una reunión de Briga

///

53 51

///dieres Mayores convocada por el Brigadier Lami Dozo. Para que diga también quiénes... en caso afirmativo, quiénes participaron de ella y cuál fue el temario abordado. - - - - -

T3: El 29 de marzo en horas de la mañana, el señor Brigadier / Lami Dozo convocó a todos los Brigadieres Mayores en actividad a su despacho, las personas que asistieron fueron: El Brigadier Mayor García, el Brigadier Mayor Weber, Brigadier Mayor Plessl, Brigadier Mayor Hughes, Brigadier Mayor Guerra, // Brigadier Mayor Baños, Brigadier Mayor Miret y el suscripto. / En esa oportunidad el Brigadier Lami Dozo nos manifestó la resolución de la Junta Militar de recuperar las Islas Malvinas.

D3: Si entre los Brigadieres Mayores que asistieron a ese encuentro, alguno puso de manifiesto su desaprobación al temperamento expuesto por el Brigadier Lami Dozo. - - - - -

T3: Dado el... la jerarquía de las personas reunidas y la importancia del tema que se trataba, el suscripto interpreta, // que la única manera de haberse opuesto a esa resolución era / haber efectuado el pedido de retiro, eso no ocurrió. - - - - -

D3: Para que diga el testigo si el Brigadier Lami Dozo les / hizo conocer en esa reunión las razones por las que había resuelto que la Fuerza Aérea Argentina acompañaría militarmente la decisión política de la Junta Militar. - - - - -

T3: El Brigadier Lami Dozo fundamentaba su decisión de acompañar esa resolución adoptada por la Junta Militar en exigencias que el gobierno británico pretendía imponer a un grupo argentino que estaba por realizar una operación de desguace de barcos, exigencias que la llevaban a solicitar o a... no, no, a exigir, que previo a la iniciación de los trabajos, los ciudadanos argentinos presentasen su pasaporte para que se le anotase o se le inscribiese en el mismo la visa, como si entrasen en territorio extranjero, en caso contrario se les había anticipado a este grupo de gente que serían expulsados por la fuerza, indudablemente que esa exigencia estaba en contra de toda la política que el gobierno argentino estaba desarrollando pa

///

54 52

///ra recuperar las Islas Malvinas y que no podía ser aceptado bajo ningún punto de vista.- - - - -

D3: Si los aprestos requeridos por el Brigadier Lami Dozo a / cada uno de los Brigadieres Mayores se vinculaban con la previ sión de un enfrentamiento militar de envergadura o con un pro pósito de acción militar limitada.- - - - -

T3: Como Comandante de Material yo entendí personalmente que los aprestos eran... debían ser de envergadura.- - - - -

D3: Si debió introducirse alguna modificación especial en la estructura del Comando de Materiales para cumplir con los re- querimientos practicados durante el conflicto.- - - - -

T3: La experiencia que el Comando de Materiales había adquiri do a lo largo de diferentes operativos que se habían desarro- llado duran... que se habían ido desarrollando durante años / anteriores, nos había demostrado que no era necesario introdu- cir ninguna modificación o alteración en la orgánica de paz.-

D3: De quién recibía el testigo los requerimientos, mejor di- cho, su Comando, de quien era Jefe el testigo y qué renglo- nes abarcaba la provisión originada en su Comando.- - - - -

T3: ~~Primamente~~ que los requerimientos venían originados en los Co- mandos Operativos, el Comando de Material es un Comando de apo- yo a las operaciones militares. Para cumplir esa función, tie- ne varios organismos: La División General de Material, la Di- visión General de Obtención, la Fábrica Militar de Aviones, / el Area Material Río Cuarto, el Area Material Quilmes y el // Grupo Abastecimiento Palomar. Para dar una idea a este Tribu- nal de lo que significa ese apoyo, voy a mencionar una sola cifra, la dotación de personal de todo el Comando de Material oscila entre... oscilaba en el momento de las Malvinas, aproxi- madamente en las 9.500 personas. La... los ítems que entran / en la responsabilidad del abastecimiento del Comando van des- de el simple remache, tornillo, arandela, tuerca, hasta el // avión completo, radares, equipo de tiros, en fin, ocupa una / gama muy amplia. No sé si está...- - - - -

///

53

Poder Judicial de la Nación

///D3: Qué formalidades se observaban y se observaron para la adquisición de los insumos demandados? - - - - -

T3: Todo el proceso de compras que se desarrollaba tanto en / el país, por intermedio de la División General de Obtención, como en el extranjero, por intermedio de los agregados aeronáuticos, se ajustaba a los procedimientos establecidos en la ley de Contabilidad de la Nación, en decretos del Poder Ejecutivo, en disposiciones de la División General de Contabilidad y Finanza y en disposiciones de la Comisión Administrativa / de Contrataciones de la Fuerza Aérea Argentina. Con respecto a la inversión de los fondos, quiero aclarar, que en diciembre de 1984, el Tribunal de Cuentas de la Nación realizó en / el Edificio Cóndor una compulsa con respecto a los presupuestos asignados a la Fuerza Aérea Argentina en el período 1976-1983, período que abarca indudablemente todo el conflicto de las Malvinas y el Tribunal de Cuentas no hizo ninguna observación a las inversiones presentadas.- - - - -

D3: Para que nos diga el testigo si su Comando designó representantes en el Estado Mayor del Comando Aéreo Estratégico y de la Fuerza Aérea Sur y qué criterio se siguió en tal caso / para la selección de ese personal. - - - - -

T3: En lo que hace al Comando Aéreo Estratégico no se designó ningún representante. Y no se designó representante porque el Comando Aéreo Estratégico, el Estado Mayor de ese Comando, tenía su asiento en el Edificio Cóndor, que por otra parte, era el asiento natural del Comando de Material y que en forma diaria la coordinación era permanente. En lo que hace al Comando de la Fuerza Aérea Sur, la experiencia recogida en ejercicios operativos, nos había demostrado que la mejor manera de integrar la parte operativa con la parte de mantenimiento y abastecimiento era destacar personal del Comando para que formase parte de ese Estado Mayor creado. En el caso especial // que nos preocupa, se designaron al Comodoro Marcantoni que era el Subdirector de Armamento de la División General de Material

///

56 54

///fue puesto como Jefe Cuatro Material del Comando de la Fuerza Aérea Sur. Teniendo en cuenta el material que se desplegaba se designaron a los mejores especialistas con que contábamos en la División General de Material; por el material A4B y A4C se destacó al entonces Vicecomodoro Belarmino Fernández, hombre que había intervenido en la adquisición del material / A4, que había trabajado varios años en la Quinta Brigada Aérea; por el material Mirage se destacó al Mayor Castro, especialista en ese tipo de aviones que también había trabajado con el material Mirage en la Octava Brigada Aérea; y por el material de Pucará que también completaba el despliegue de los aviones de la Fuerza Aérea Sur, se destacó al Mayor Yanastasio. Posteriormente al trasladarse los aviones Pucará a las Islas Malvinas, el Mayor Giannatasio continuó detrás de los aviones. - - -

D1: Para que nos diga si los requerimientos que le fueron hechos a su Comando fueron todos satisfechos. - - - - -

T3: Hasta donde es de mi conocimiento sí. - - - - -

D3: Para que diga si la Fuerza Aérea Argentina se encontraba en óptimas condiciones de provisión de medios como consecuencia de los aprestos adoptados en relación con la previsión de otra hipótesis de conflicto. - - - - -

57 55

//T3:... hasta donde es de mi conocimiento, sí - - - - -

D3: Para que diga si la Fuerza Aérea Argentina encontraba en óptimas condiciones de provisión de medios, como consecuencia de los aprestos adoptados en relación con la previsión de // otra hipótesis de conflicto. - - - - -

T3: A partir del año 1976, perdón '77, y en oportunidad de / enfrentarse, ante la hipótesis posible, de un enfrentamiento posible con la República de Chile, los Comandos Operativos / de la Fuerza Aérea Argentina realizaron una evaluación, ante esa probable confrontación, evaluación de la cual surgieron una cantidad de requerimientos, que fueron presentados al Co mando de Material, requerimientos que dieron origen a la ad quisición, y voy a hacer uso de mi memoria, de aviones, aproxi madamente en el número de 30, 32, aviones Dagger; 2 aviones / de transporte C-130, que tenían capacidad de reabastecimiento en vuelo; 3 aviones Lear-Jet, con equipamiento fotográfico; se completó todo un laboratorio para procesamiento de aerofoto - grafía; se compraron piezas de artillería antiaérea; se moder nizó la fábrica de bombas, que funcionaba en la Fábrica Mili tar de Aviones, se cambió el proceso de elaboración de las // mismas, que se hacían por fundido; se compraron máquinas de / una elevada capacidad de producción; se compró una planta pa ra cargar bombas. E, indudablemente, como ese probable conflic to exigía un despliegue, en un determinado número de aeródromo se incrementaron todos los equipos auxiliares que hacen falta para atender el normal desarrollo de la actividad aérea. Se in crementaron los niveles de munición, de bombas, de cohetes. Se compraron una mayor cantidad de tanques lanzables, para avio nes A-4 y se incrementó la dotación de elementos reparables / para satisfacer las necesidades de una actividad intensa de / vuelo. No sé si está... - - - - -

D3: Si durante el conflicto se hicieron adquisiciones o se a gilizaron los trámites de compra ya convenidos con anteriori dad, de material de guerra producido en el exterior, y si ese

///

58 56

Poder Judicial de la Nación

/// se recibió acá en la Argentina.- - - - -

T3: Al inicio del conflicto y por inicio del conflicto me...
hago referencia al 26 de marzo, lo único que se hizo fue ac-
tivar todo el proceso de adquisiciones que ya estaba presen-
tado, licitado, adjudicado, tanto en el país como en el extran-
jero. A partir de ese momento comenzaron a requerir, comenzamos a
recibir requerimientos de los Comandos Operativos, mucho de /
esos requerimientos ya estaban contemplados en compras del /
año anterior, de modo tal, que a medida que se iban producien
do consumos, sobre todo munición y bombas, se iban presen-
tando nuevos requerimientos o se iban efectuando nuevas /
adquisiciones, fundamentalmente material explosivo en el ex-
tranjero.- - - - -

D3: Si recuerda el testigo la procedencia de ese material ex-
tranjero, describiendo de que tipo de elementos se trataba.-

T3: Primeramente que el tipo de elementos de que se trataba
era todo material compatible con nuestra dotación de aviones.
El material se adquiría en Estados Unidos, Francia, Sudáfrica,
Israel, repuestos también de Italia. En cuanto a repuestos y
armamentos, recibimos también de Perú y repuestos de Venezuela.

D3: Si se precisaron insumos de fabricación británica, y en /
tal caso, si es así, si ellos escasearon.- - - - -

T3: En el momento de la guerra de las Malvinas, la Fuerza Aé-
rea poseía como dotación de origen británico el avión Canberra.
Pese a su origen, el avión había ido a lo largo de los años,
como todos los aviones que tiene de dotación la Fuerza Aérea Ar-
gentina, sufriendo una serie de modificaciones y cambios para
actualizarlo en forma permanente. Todo eso hizo que la nece-
sidad de insumos de procedencia inglesa fuese siendo cada vez
menor, porque si se cambia todo el instrumental, que es de ori-
gen inglés, por instrumental americano estandarizado al resto
de los aviones de la Fuerza Aérea; si se cambia todo el equipa-
miento electrónico de origen inglés por equipamiento electró-
nico de origen americano, estandarizado con el resto de mate-

57

///

~~OSCAR ERNESTO SIRITA~~
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

///rial de la Fuerza Aérea van disminuyendo las...la dependencia que uno tiene con respecto al país de origen. No tuvimos ningún inconveniente con los insumos. - - - - -

D3: Si algún estado extranjero exhibió una particular disposición de colaborar con el aprovisionamiento de material bélico para nuestras fuerzas. En caso afirmativo se sirva indicar de qué países se trata. - - - - -

T3: Eh, poco más o menos, recién he hecho referencia de algunos países, pero si tendría que dar una precedencia, diría que los países que más colaboraron fueron España, Israel, Sudáfrica y Perú. - - - - -

D3: Si hubo necesidad de recurrir a algún procedimiento especial para eludir el bloqueo del Mercado Común Europeo. - - -

T3: Si lo podemos llamar como procedimiento especial, fue recurrir a una especie de triangulación. El bloqueo al abastecimiento de la Fuerza Aérea Argentina prácticamente no la afectó, porque, -y me voy a permitir trasladar una experiencia // propia ocurrida con el Gobierno de Francia y la interpretación que el Gobierno de Francia le dio, en una oportunidad anterior a la palabra bloqueo-. En 1980, el señor François Mitterrand, cuando se hizo cargo de la Presidencia de la República de Francia, creo que fue una de las primeras medidas, manifestó que iba a bloquear las ventas militares a una determinada cantidad de países, dentro de esos países estaba incluida la República Argentina. La República...la Fuerza Aérea Argentina tiene con respecto a Francia indudablemente una gran dependencia por la dotación de materiales Mirage. En ese momento yo era Comandante de Material, indudablemente me producía un cierto escozor, porque veía peligrar mis posibilidades de mantenimiento del avión Mirage. Ese año se realizó en Le Bourget una exposición aeronáutica, a la cual concurrí a la Fábrica Militar de Aviones para exponer el avión Pucará y el avión IA-63 Pampa. A mi segun

///

60 58

OSCAR ERNESTO SINTO
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación

/// día a esa exposición, por ser el Comandante de Material concurrí, y al segundo día de estar en Francia, tuve una reunión con los Directores de la Fábrica Marcel Daseau, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Como conclusión saqué la siguiente, el Gobierno de Francia tiene una política, pero sobre esa política están los compromisos comerciales contraídos, no tuvimos ningún inconveniente con el bloqueo.-----

D3: Si debió recurrirse a la constitución de equipos adelantados del Comando de Materiales para la triangulación en el envío y recepción de los insumos procedentes del exterior.

T3: Como recién manifesté, habíamos formado un Centro de... Semiterminal de Carga, con la colaboración del Gobierno Aéreo del Gobierno de la República del Perú. Ahí indudablemente en Perú, no existe o existe muy poca gente de Fuerza Aérea, entonces el Comando designó al Primer Teniente Garay, Suboficial Amonchatú y un Oficial que se encontraba en Perú, curzando la Escuela de Guerra Aérea en el mencionado país, para hacerse cargo de la recepción de todo el material que llegaba procedente tanto de Israel, como de España, o de otros lugares.-----

D3: Si el testigo tuvo conocimiento de los... del ofrecimiento hecho a la Fuerza Aérea Argentina, de cien aviones de combate, por parte de la Unión Soviética.-----

T3: En mi condición de Comandante de Material, jamás llegó a mis oídos una proposición de esa naturaleza.-----

D3: Si recuerda el testigo cuantos helicópteros Chinook, poseía la Fuerza Aérea Argentina al tiempo de la ocurren... de ocurrencia el conflicto.-----

T3: Dos.-----

D3: Si puede decirnos, quién era el responsable de la Fuerza Aérea Argentina en Operaciones.-----

T3: Al crearse el Comando Aéreo Estratégico y asumi... y asumir la Jefatura del mismo el señor Brigadier Weber, pasa a ser

USO OFICIAL

61 59

///

Poder Judicial de la Nación

OSCAR ERNESTO SINTO
SECRETARIO

USO
OFICIAL

/// el responsable de la Fuerza Aérea Argentina en Operaciones.-----

D3: Si nos puede dar alguna explicación sobre este concepto de responsable de la Fuerza Aérea en Operaciones.-----

T3: Es una razón doctrinaria dentro de la Fuerza.-----

D3: Perdón?-----

T3: Doctrinaria dentro de la Fuerza.-----

D3: Cuántas reuniones de Brigadieres Mayores se celebraron durante la extensión del conflicto?-----

T3: Bueno, no podría ... expresarlo en números, sé que correspondió una reunión por cada una de las reuniones que el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea tuvo con los otros dos Comandantes. Independientemente de esas yo tenía reuniones que hacían a mi propia actividad.-----

D3: Y si en esas reuniones percibió que el Brigadier Lami Dozo tenía en claro los objetivos que los habían decidido a hacer intervenir a la Fuerza Aérea en las Operaciones.-----

T3: Yo siempre tuve el convencimiento de que el Brigadier Lami Dozo tenía perfectamente en claro porqué razón había hecho intervenir a la Fuerza y pude ratificar esa opinión que tenía el día 3 de mayo, cuando reunió a los Brigadieres Mayores y le... nos expresó, que no estaba de acuerdo con una decisión que había adoptado la Junta, en el sentido de solicitar al señor Presidente de la República del Perú finalizase con las tratativas de paz que estaba llevando a cargo. El nos expresó que en señal de no acuerdo a esa decisión, no había autorizado el viaje del Brigadier Miret, que juntamente con o... un General y un Almirante, integraban una especie de Comisión que hablaban con el señor Presidente de Perú. Pero manifestó, asimismo, que a pesar de ese... de ese acuerdo eso no significaba, bajo ningún punto de vista que él hiciese retirar a la Fuerza Aérea del Campo de Operaciones. Que él, como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

62 60

///

USO OFICIAL

/// Argentina, iba a continuar con el esfuerzo militar y con el esfuerzo en procura de la paz por cualquier medio. - - -

D3: La última señor Presidente. Si durante la extensión de la crisis, algún Brigadier presentó objeciones respecto de la conducción de la Fuerza Aérea Argentina ejercida por el Brigadier General Lami Dozo. - - - - -

T3: En ningún momento, desde que se inició hasta que terminó el conflicto, ningún señor Brigadier expresó su disconformidad con respecto a la condición... a la conducción que ejercía el Brigadier Lami Dozo. - - - - -

P: Bien. Fiscalía de Cámara, alguna pregunta? Defensas? Bien señor su testimonio ha terminado puede retirarse. - - - - -

T3: Gracias. - - - - -

P: Bueno, en primer lugar, se reestablece la publicidad de la audiencia, cesa la reserva. El Tribunal acá da por concluida la etapa de recepción de prueba, la segunda etapa, de las tres en la que dividimos la audiencia oral, y se va a dejar constancia, la constancia respectiva en los cuadernos de prueba. A partir del día jueves, se va a oír a las partes sobre el mérito de la prueba, de acuerdo con lo que dispone el inciso 7° del 445 bis, en el siguiente orden: Fiscalía, Defensa de Lombardo, Menéndez, Parada, Galtieri, Lami Dozo y Anaya, en ese orden sucesivo. También acá, al igual que en la primer etapa, de nuevo el Tribunal les devuelve, en sentido figurado, la conducción de la audiencia, en el sentido de que cada una de las partes que alegue va a disponer del tiempo que necesite para alegar, el Tribunal hace una exhortación general para que esta alegación esté limitada, por supuesto, a la / prueba producida en esta instancia, ya sea prueba instrumental o testimonial, la prueba que figura en los cuadernos o la prueba que pasó por la audiencia. Como dije, cada una de las partes dispondrá entonces del tiempo que considere conveniente, dispondrá también de los cuartos intermedios, dispondrá de la presentación global del alegato. Finalizado el

~~63~~ 61

///

Poder Judicial de la Nación

/// ..último alegato, cumpliendo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de la Cámara, vamos a oír a los imputados, el Tribunal le va a solicitar a los procesados, a cada uno de ellos, si quiere hacer uso de la palabra y el que lo desee lo podrá hacer. Finalizado lo cual el Tribunal se retirará a deliberar. Esta es, un poco, la regla de juego de esta tercera y última etapa de la audiencia oral. alguna duda? alguna pregunta? - - - - -

D4: Señor Presidente. - - - - -

P: Sí. - - - - -

D4: La intervención de los procesados, la intervención conclusiva y esta es una inquietud que nos ha llegado, va a aparecer también una intervención por vía de cada uno de ellos o tiene pensado el Tribunal acumular esto. - - - - -

P: No, no, no, no. Yo los voy a citar el mismo día...un día, en que vamos a hacer un cuarto intermedio, entre el último alegato y el día en que vamos a oír a los procesados, y los vamos a oír a todos el mismo día. - - - - -

D4: Gracias. - - - - -

P: Bien. Entonces, cuarto intermedio hasta el día jueves a las quince horas. - - - - -

S: De pie. - - - - -

OFICIAL

USO

64 62

USO OFICIAL

USO

